República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

**CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA**
**Magistrada ponente**

**SL2643-2025**
**Radicación n.° 08001220500020239764601**
**Acta 44**

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Corte los recursos extraordinarios de anulación interpuestos por los apoderados de las organizaciones sindicales **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA C. I. PRODECO S. A. "SINTRAPRODECO"** y **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN "SINTRACARBÓN"** y la empresa **C.I. PRODECO S. A.**, contra el laudo arbitral proferido el 27 de marzo de 2023, aclarado el 31 de marzo siguiente, dentro del conflicto colectivo de trabajo suscitado entre las recurrentes.

## I. ANTECEDENTES

Las organizaciones sindicales Sindicato de Trabajadores de la Empresa C. I. Prodeco S. A. "Sintraprodeco" y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón "Sintracarbón" presentaron pliegos de

peticiones los días 11 de marzo y 15 de octubre de 2021, respectivamente, a la empresa C. I. Prodeco S. A.

Una vez agotada la etapa de arreglo directo sin que éstas llegaran a acuerdo alguno, el Ministerio de Trabajo, a través de Resoluciones 4981 de 15 de diciembre de 2022 y 0442 del 16 de febrero de 2023, constituyó e integró un Tribunal de Arbitramento Obligatorio con el fin de que resolviera definitivamente el diferendo colectivo suscitado.

Es de anotar que el 18 de mayo de 2022, el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales unificó las solicitudes de convocatoria de tribunal de arbitramento presentadas por las organizaciones sindicales mencionadas, cuyo árbitro fue designado por el sindicato mayoritario Sintraprodeco al no haberse llegado a un acuerdo entre las citadas.

El 27 de febrero de 2023 se instaló el Tribunal de Arbitramento Obligatorio y prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes, el 27 de marzo de 2023 se profirió el laudo arbitral, que se aclaró el 31 de marzo siguiente.

Contra esta decisión, los apoderados de los sindicatos, así como de la empresa interpusieron recurso de anulación.

## II. EL LAUDO ARBITRAL

Para los fines que interesan a la definición del recurso extraordinario de anulación, el Tribunal de Arbitramento se fundamentó en los antecedentes del conflicto laboral, los documentos aportados por las partes, la normatividad

vigente, los criterios jurisprudenciales y el principio de equidad, dada la naturaleza económica del conflicto. Asimismo, tuvo en cuenta que a la fecha la empresa cuenta con 249 trabajadores, de los cuales 67 se encuentran afiliados a Sintraprodeco y 88 a Sintracarbón.

Bajo estos presupuestos, los árbitros analizaron inicialmente cada punto del pliego presentado por Sintracarbón, con respecto al cual accedieron a las peticiones contenidas en los artículos 10 (auxilio de alimentación), 11 (auxilio de lentes), 12 (auxilio por fallecimiento), 13 (auxilio de maternidad), 14 (auxilio por matrimonio), 15 (auxilio educativo para los hijos de los trabajadores), 16 (auxilio educativo para el trabajador), 17 (auxilios de educación especial), 18 (auxilio útiles escolares), 20 (fondo de medicamentos), 21 (desplazamientos a otros municipios), 23 (fondo de calamidad doméstica), 24 (fondo de vivienda), 25 (bono pensionados), 27 (recreación y deportes), 35 (prima por eficiencia), 39 (reajuste a los auxilios), 40 (vigencia), 48 (auxilio para el sindicato), 49 viáticos por eventos sindicales). Negaron los contenidos en los artículos 5 (permiso ley María), 37 (salarios), 38 (bono por firma) y 50 (plan de reconversión laboral y transición justa de los trabajadores de C.I. Prodeco S. A., afiliados a Sintracarbón).

Con respecto a Sintraprodeco, el Tribunal accedió a los siguientes artículos: 1 (partes del laudo arbitral), 2 (reconocimiento del sindicato), 3 (campo de aplicación del laudo arbitral), 7 (reglamento interno de trabajo), 9 (folletos de la convención), 10 (vigencia), 17 (dotaciones extralegales), 18 (transporte), 23 (póliza extralegal de seguro de vida), 24 (permiso por matrimonio), 28 (permiso por calamidad doméstica), 30 (auxilio de alimentación), 31 (auxilio

extralegal de lentes), 32 (auxilio extralegal por fallecimiento), 33 (auxilio por matrimonio), 34 (auxilio por maternidad o paternidad), 35 (auxilio educativo), 36 (auxilio para niños especiales), 40 (permisos sindicales), 41 (descuentos sindicales), 44 (cartelera sindical) y 46 (primas).

De otra parte, por considerar que no tenía competencia, negó las peticiones contenidas en los artículos 4 (alcance del laudo arbitral), 5 (conservación de derechos), 6 (liquidación de la empresa o sustitución patronal), 8 (reuniones empresa sindicato), 11 (sistema de contratación), 12 (estabilidad laboral), 13 (visitas a los frentes de trabajo – porque debe ser acordada por las partes), 14 (sanciones disciplinarias, suspensiones temporales y despidos por justa causa), 15 (indemnización por despido), 16 (protección en caso de retención, secuestro y amenaza de muerte), 19 (labores ocasionales de los trabajadores), 20 (actividades deportivas), 21 (capacitación al personal – debe ser de mutuo acuerdo), 22 (el empleador frente a la seguridad social, seguridad y salud en el trabajo), 25 (permiso maternidad y paternidad), 26 (permiso por muerte de familiares), 27 (permisos por muertes en accidentes de trabajo), 29 (descansos compensatorios remunerados), 48 (salarios), 49 (salario mínimo mensual convencional), 50 (nivelación salarial e igualdad de derechos), 51 (garantía para el reconocimiento y pago del salario), 53 (trabajadores incapacitados sin definición laboral), 54 (viajes adicionales y labores múltiples), 55 (reconversión de mano de obra), 56 (vacantes o ascensos), 57 (reconocimientos por reemplazo) y 58 (bonificación por disponibilidad y permanencia).

Por último, negó por la situación económica de la empresa, los artículos 37 (fondo de calamidad doméstica), 38

(fondo para medicamentos), 39 (fondo de vivienda), 42 (colaboración con el sindicato), 43 (auxilio al sindicato), 45 (auxilio para foros), 47 (bono por pensión) y 52 (bono por firma de convención o laudo).

## III. RECURSO DE ANULACIÓN

En el término previsto en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los apoderados de Sintraprodeco, Sintracarbón y la empresa C. I. Prodeco S. A. presentaron y sustentaron los recursos de anulación. Esta Sala avocó el conocimiento de los mismos y ordenó correr el traslado respectivo, término durante el cual únicamente formuló oposición la empresa referida.

## IV. RÉPLICA C. I. PRODECO S. A.

Frente a los recursos de los sindicatos, la empresa presenta réplica conjunta, para alegar que las pretensiones en anulación no deben prosperar, porque se encuentra en una difícil situación económica y productiva que le impide asumir nuevos beneficios, bien sea por la modulación y/o la devolución del laudo. Ello, en razón a la renuncia del 8ítulo minero (extracción de carbón a gran escala) que venía explotando desde el año 1989, en una decisión sin precedentes en la historia de Colombia, que implicó el fin de la operación minera. Precisa que:

> [L]a compañía NO se encuentra realizando su actividad productiva. Por ello, estimamos que cualquier pretensión dirigía(sic) a obtener beneficios económicos adicionales para las organizaciones sindicales no debe prosperar y es claro que cualquier solicitud del pliego negada por el Tribunal con impacto económico está plenamente justificada y soportada en la equidad, a la luz de la realidad de la compañía.

## V. CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en la sentencia CSJ SL17703-2015, reiterada en múltiples decisiones posteriores como en las providencias CSJ SL4345-2022 y CSJ SL4274-2022, la función de esta Corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a: (i) verificar la regularidad del laudo arbitral proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; (ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; (iii) examinar que la decisión no vulnere derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; (iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de aquéllas; y (v) devolver a los árbitros el expediente en el evento en que no decidan temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia.

Asimismo, la jurisprudencia ha destacado que la Corte en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo para sustituir de fondo lo definido por los árbitros en los conflictos colectivos, pues la legislación colombiana del trabajo ha previsto que éstos se fallen en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones en derecho que emite esta Corporación, por lo que, en consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo a los árbitros como jueces naturales del conflicto.

Bajo el anterior marco, la Corte se pronunciará sobre cada uno de los puntos objeto de inconformidad planteados por la sociedad y los sindicatos recurrentes en sus recursos de anulación, en los siguientes términos:

## VI. RECURSO DE C. I. PRODECO S. A.

La empresa pretende con el recurso de anulación lo siguiente:

> PRETENSIÓN PRINCIPAL:
>
> Como alcance principal solicitamos a la Honorable Sala Laboral que anule todos los beneficios reconocidos en los numerales Segundo y Tercero de la parte resolutiva del Laudo Arbitral, por ser abiertamente inequitativo que el Tribunal conceda beneficios atendiendo a la situación actual de la compañía.
>
> PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
>
> Como pretensiones subsidiarias, realizamos las siguientes solicitudes de anulación en relación con puntos concretos del laudo:
>
> EN RELACIÓN CON EL ACÁPITE DE SINTRACARBÓN:
>
> Como pretensiones subsidiarias, en relación con lo definido para SINTRACARBÓN en la Cláusula Segunda del Resuelve, se solicita:
>
> La anulación de los artículos referidos al Fondo de Medicamentos (art. 20), Fondo de Calamidad Doméstica (art. 23), Fondo de Vivienda (art. 24), Prima de Eficiencia (art. 35), Reajuste a los Auxilios (art. 39) y Auxilio para el Sindicato (art. 48), por ser su reconocimiento abiertamente inequitativo en atención a la situación actual de la compañía.
>
> EN RELACIÓN CON EL ACÁPITE DE SINTRAPRODECO:
>
> Como pretensiones subsidiarias, en relación con lo definido para SINTRAPRODECO en la cláusula Tercera del Resuelve, se solicita:
>
> 1. La anulación del artículo 7º del Reglamento Interno de Trabajo, por ser un asunto regulado en la ley y que limita una facultad del empleador. En subsidio de esto, se solicita que se anule parcialmente dicho artículo, anulando particularmente la

expresión "cuando la EMPRESA deba realizar una revisión del Reglamento Interno de Trabajo, comunicará al SINDICATO las modificaciones que pretenda realizar a fin de que este participe en la misma antes de su implementación.

2. Se solicita la anulación del artículo 18 Transporte, por ser claramente inequitativo en consideración a la situación actual de la compañía.
   En subsidio de esto, se solicita la anulación parcial del artículo, concretamente la expresión "En el evento de que por causa de la ubicación geográfica del beneficiario del Laudo Arbitral que se firmen no pueda prestársele el servicio de transporte, se hará el respectivo reembolso conforme a la tarifa del mercado. En todo caso el reembolso que se realice no constituye salario", para que al menos se mantenga en línea con el beneficio ya reconocido en la CCT 2019-2021 de SINTACARBÓN.
3. Se solicita la anulación del artículo 30º auxilio de alimentación por ser su reconocimiento claramente inequitativo en atención a la situación actual de la compañía. En subsidio de esto, se solicita se module dicho artículo y que se reconozca con una redacción y condiciones iguales a las de SINTRACARBÓN.
4. Se solicita la anulación del artículo 40º permisos sindicales, por ser esta determinación abiertamente inequitativa. En subsidio de esto, se solicita la anulación parcial de dicho artículo, en todo aquello que implique permisos o beneficios adicionales a los aplicables en la CCT 2019- 2021 de SINTRACARBÓN. Particularmente la anulación de: Permisos adicionales por Eventos Sindicales del Literal a), los viáticos y tiquetes para asistir a eventos sindicales del literal b) considerando que SINTRACARBÓN únicamente se le conceden viáticos cuando el evento es por fuera de los municipios de influencia de la compañía, los permisos para reuniones de Junta Directiva del Literal d), los permisos y auxilios de la comisión negociadora del literal f) con los numerales que los integran, los permisos para la asamblea sindical del literal h), los pasajes aéreos para atender actividades sindicales del literal g) y el parágrafo.
5. Se solicita la anulación del artículo 44º Cartelera Sindical. En subsidio de esto, se solicita la anulación parcial del artículo en cuanto incluye a la empresa "Puerto Nuevo S.A." que NO hace parte del presente conflicto y por tanto excede la competencia del Tribunal.

Para claridad del estudio, a continuación, se transcriben las cláusulas acusadas particularmente.

**Cláusulas concedidas a Sintracarbón**.

| **LAUDO ARBITRAL** |
| --- |
| ARTÍCULO 20. FONDO DE MEDICAMENTOS. Dicho fondo anual tiene como objetivo subsidiar medicamentos, no cubierto por POS de EPS con el fin de apoyar al trabajador y a su núcleo familiar.<br>Dicho fondo operará bajo la modalidad de reembolso, previa presentación de las fórmulas médicas firmadas por un médico |

profesional adscrito a la respectiva EPS y/o correspondiente a la red de la Medicina Prepagada, quien se identificará con su número de registro y se adjuntarán las facturas respectivas.
Por la vigencia del presente Laudo Arbitral, el monto del fondo será de cincuenta y dos millones de pesos ($52.000.000) por año. Discriminado así:
Para CAL un valor de treinta y tres millones ochocientos mil pesos ($33.800.000 M/L) y para FFCC un valor de dieciocho millones doscientos mil pesos ($18.200.000 M/L).
Cada trabajador con su respectivo núcleo familiar podrá tener derecho hasta la suma de quinientos mil pesos moneda legal ($500.000 M/L) anuales, de los cuales podrá utilizar Doscientos Cincuenta Mil pesos moneda legal ($250.000 M/L) en el primer semestre de cada año y los otros Doscientos Cincuenta Mil pesos moneda legal ($250.000 M/L) en el segundo semestre. Para el segundo semestre se dará prioridad a los trabajadores que no lo hayan usado en el primer semestre siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal en dicho fondo y sin exceder el límite establecido.
En caso de que algún trabajador llegue a utilizar hasta el máximo de un tope, y cuando el trabajador o su núcleo familiar requieran más, el Comité de seguimiento a la Convención Colectiva de trabajo correspondiente podrá solicitar a la Empresa para su consideración la posibilidad de ampliar este tope para él, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad siempre y cuando exista disponibilidad en el fondo. Este incremento se podrá realizar después del 15 de junio de cada año. En caso de que el fondo no sea utilizado en su totalidad durante el año se acumulará para el año siguiente. Este auxilio no constituye salario.

PAR[Á]GRAFO. Cuando existan situaciones especiales de trabajadores que sufran enfermedades catastróficas o estén en caso terminal, la Empresa por su propia iniciativa apoyará estos casos excepcionales en desarrollo de su política de Gestión Humana y bienestar del personal.

ARTÍCULO 23. FONDO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA.

La Empresa dispondrá de un fondo rotatorio de Calamidad Doméstica para ser utilizado por sus trabajadores por la suma de dieciocho millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos ($18.543.825 M/L).

En caso de calamidad doméstica grave comprobada, se podrá otorgar un préstamo hasta el equivalente al monto actual de dos millones ciento veinte y cinco mil noventa y cuatro pesos ($2.125.094M/L), y será reembolsado por el trabajador en un término no mayor de ocho (8) meses, siendo el primer mes como período de gracia. El otorgamiento del préstamo requerirá autorización escrita del trabajador para descontarlo por nómina de su salario o prestaciones sociales en caso de retiro de la Empresa, autorización que se considera concedida con la adhesión del trabajador a este laudo. Es entendido que para la aprobación final de este préstamo se requiere el visto bueno del Departamento de Gestión Humana, quien comprobará la capacidad de endeudamiento del Trabajador y la disponibilidad de recursos en el respectivo fondo.
PARÁGRAFO. Aquellos trabajadores que tengan descuentos por nómina por un valor superior al 40% de su ingreso básico mensual,

| |
|---|
| no podrán acceder a este préstamo. En estos descuentos se incluyen las cuotas por préstamos a fondos de empleados, seguridad social, retención en la fuente y otros préstamos, y en general todos aquellos que hayan sido autorizados por el trabajador, los cuales serán certificados por el área de Gestión Humana. |
| ARTÍCULO 24. FONDO DE VIVIENDA. Para el primer año de vigencia de este laudo, el fondo de Vivienda ascenderá a la suma de cuatrocientos diecinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veinte pesos ($419.852.520 M/L). Dicho fondo operará según reglamento que expida la Empresa para todos sus trabajadores beneficiarios de este laudo con más de tres (3) años de antigüedad y con el fin exclusivo de ayudar a la solución de sus necesidades de vivienda.<br><br>El préstamo de vivienda se cancelará en un período de cuarenta y cinco (45) meses sin intereses. El valor del préstamo será de hasta ocho (8) salarios básicos mensuales o integrales, con un tope de Treinta Millones de pesos moneda legal ($30.000.000 M/L).<br><br>La Empresa contará con un plazo máximo de dos puntos cinco (2.5) meses para hacer la entrega efectiva del préstamo de vivienda al trabajador, siempre y cuando este haya entregado la totalidad de la documentación que le permite ser asignatario del citado beneficio. |
| ARTÍCULO 35. PRIMA POR EFICIENCIA.<br>Para todos los efectos legales el artículo quedará de la siguiente manera: La Compañía teniendo en cuenta la eficiencia de los trabajadores, bajo parámetros tales como: accidentalidad, ausentismo y según evaluación de desempeño de cada trabajador, podrá otorgar una bonificación anual en el mes de noviembre, hasta por veinte (20) días de salario básico.<br><br>PARÁGRAFO. Ningún trabajador de C.I. PRODECO S.A. que haya recibido prima de eficiencia correspondiente a un determinado año, podrá acceder al mismo beneficio en forma duplicada por dicho año, en caso de que se acoja a un acuerdo colectivo diferente. El beneficio que haya recibido en aplicación del presente Laudo Arbitral será aplicable o imputable a lo que le correspondiere por los beneficios consagrados en otro ordenamiento colectivo. |
| ARTÍCULO 39. REAJUSTE POR AUXILIOS<br>Los auxilios previstos en el presente laudo denominados “Auxilio de alimentación”, “Auxilio de lentes”, “Auxilio por fallecimiento”, “Auxilio de maternidad”, “Auxilio por matrimonio”, “Auxilio educativo para los hijos de los trabajadores”, “Auxilios de educación especial” “Auxilio educativo para el trabajador”, “Auxilio útiles escolares”, “Desplazamiento a otros municipios”, “Bono Pensionado”, “Viáticos Sindicales” y el monto del préstamo por calamidad doméstica, serán ajustados anualmente, durante la vigencia del presente laudo, teniendo en cuenta el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), del año inmediatamente anterior, de la siguiente manera:<br>A partir del primer año de vigencia del Laudo Arbitral, la Empresa incrementará IPC +2.2% (Calculado del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior). Para el segundo año de vigencia del Laudo Arbitral, la Empresa incrementará IPC +2.2% (Calculado del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior). |
| ARTÍCULO 48. AUXILIO PARA EL SINDICATO.<br>C.I. PRODECO S.A. entregará la suma de Doce Millones Quinientos mil de pesos ($12.500.000 M/L) pagaderos por una sola vez durante |

| |
|---|
| la vigencia de este laudo, este se entregará dentro de los 60 días siguientes a la firma del presente laudo. |

**Cláusulas concedidas a Sintraprodeco**.

| **LAUDO ARBITRAL** | **FUNDAMENTO DEL RECURSO** |
|---|---|
| Artículo 7. Reglamento Interno de Trabajo. Para todos los efectos legales de este Laudo Arbitral el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO quedará de la siguiente manera: siempre que se presente un conflicto por aplicación del Reglamento Interno de Trabajo, el presente Laudo Arbitral que se firme o las leyes vigentes, aplicará la norma que sea más favorable al trabajador, conforme al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo y demás normas legales y constitucionales concordantes o congruentes. Cuando la EMPRESA deba realizar una revisión del Reglamento Interno de Trabajo, comunicará al SINDICATO las modificaciones que pretenda realizar a fin de que este participe en la misma, antes de su implementación. | Artículo 7 Reglamento Interno de Trabajo por ser un asunto regulado en la ley y limita la facultad del empleador. En subsidio, solicita se anule parcialmente en cuanto a la expresión *«Cuando la EMPRESA deba realizar una revisión del Reglamento Interno de Trabajo, comunicará al SINDICATO las modificaciones que pretenda realizar a fin de que este participe en la misma, antes de su implementación»*. |
| **ARTÍCULO 18. TRANSPORTE.**<br><br>Para todos los efectos legales de este Laudo Arbitral quedará de la siguiente manera: La EMPRESA se compromete a que los vehículos en los cuales se transportan los trabajadores para la prestación del servicio estén en buenas condiciones físicas y mecánicas de manera tal que brinden a los trabajadores condiciones de comodidad, seguridad e higiene, dentro de las rutas de transporte que establezca la EMPRESA. C.I. Prodeco S A. suministrará los medios de transporte adecuados para que los trabajadores sean trasladados a los diferentes frentes mineros y viceversa, como se hace actualmente y se | **ARTÍCULO 18. TRANSPORTE.**<br><br>Frente a este artículo, consideramos especialmente inequitativo su concesión, cuando está absolutamente demostrado que en este momento NO hay operación minera, por lo que carece de sentido que se reconozca esta prerrogativa cuando los beneficiarios del laudo no están prestando sus servicios.<br><br>Ahora bien, en caso de que no se anule integralmente el artículo, en subsidio se solicita la anulación del acápite referido a un reembolso que debe hacer la empresa cuando quiera que no se otorgue transporte. |

| | |
|---|---|
| vigilará que tal servicio se preste en vehículos de modelos nuevos para garantizar la seguridad de los trabajadores. En el evento de que por causa de la ubicación geográfica del beneficiario del Laudo Arbitral que se firmen no pueda prestársele el servicio de transporte, se hará el respectivo reembolso conforme a la tarifa del mercado. En todo caso el reembolso que se realice no constituye salario. | Lo anterior, pues en todo caso se trata de un beneficio extralegal y no se explica porque ante la imposibilidad de que se otorgue, la empresa deba generar un reembolso. Llama la atención, además, que en la aclaración el Tribunal afirma que este beneficio se reconoció con base al artículo Vigésimo Sexto de la CCT 2019-2021 de SINTRACARBÓN pero en esta NO se incluye dicho reembolso. Por ello, en subsidio se solicita la anulación parcial del artículo en lo que atañe a esto. |
| **ARTÍCULO 30. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN**<br>Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición, se pronuncia manifestando que reconoce el AUXILIO DE ALIMENTACIÓN, debido a que este derecho se encuentra consagrado en la Convención Colectiva de trabajo "SINTRACARB[Ó]N - C.I. PRODECO S.A." periodo 2019-2021, en el artículo D[É]CIMO y en el Pacto Colectivo de trabajadores C.I. PRODECO S.A entre el periodo del 01 enero 2017 hasta el 31 de diciembre 2023 en la cláusula NOVENA, que hace referencia al referido auxilio.<br><br>Para todos los efectos legales del presente Laudo Arbitral el auxilio quedará de la siguiente manera: La empresa C.I. Prodeco S.A. proporcionará un almuerzo o cena para el personal que labora en las operaciones de la EMPRESA.<br><br>Cuando un trabajador labore una (1) hora o más adicional después de la jornada de trabajo asignada, la EMPRESA le suministrará un desayuno o cena según el caso.<br><br>Estos alimentos sólo se otorgarán durante los días y turnos en que el trabajador | **ARTÍCULO 30. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN**<br>Por ser claramente inequitativo o, en subsidio, se module y se reconozca con una redacción y condiciones iguales a las de SINTRACARBÓN. |

| | |
|---|---|
| labore. Así mismo suministrará hielo y agua potable suficiente para el consumo de sus trabajadores.<br><br>PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el trabajador por orden escrita del Jefe del Departamento respectivo deba seguir laborando durante su hora de toma de almuerzo o cena, el lapso laborado será remunerado, y en este caso el trabajador recibirá su almuerzo o cena la cual le será llevada a su sitio de trabajo.<br><br>PARÁGRAFO SEGUNDO. La EMPRESA suministrará un refrigerio consistente en bebidas hidratantes con alto contenido de sales y minerales y que no sean gaseosas, a los trabajadores que realizan labores en altas temperaturas y a los que trabajan en intemperie.<br><br>Por acuerdo entre las partes estos beneficios no constituyen salario. | |
| **ARTÍCULO 40. Permisos sindicales**<br>a) Permisos por eventos Sindicales: a los trabajadores que sean elegidos para asistir a Asambleas Nacionales, Plenums, Congresos, Conferencias, Seminarios y Juntas Nacionales de las Organizaciones de primero, segundo y tercer grado, a las que esté afiliado el SINDICATO, se les concederán seis (6) días de permiso, remunerados con el salario devengado por el(a) trabajador(a), a cinco (5) trabajadores, este permiso se concederá máximo siete (7) veces al año.<br><br>b) Viáticos para asistir a eventos Sindicales: A los trabajadores beneficiados con los permisos para asistir a los eventos consagrados en el inciso anterior, la EMPRESA los auxiliará con la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MIL | **ARTÍCULO 40. Permisos sindicales.** Por ser abiertamente inequitativa o, en subsidio, se anule parcialmente, en todo aquello que implique permisos o beneficios adicionales a los aplicables en la CCT 2019-2021. Particularmente:<br><br>*«Permisos adicionales por Eventos Sindicales del Literal a), los Viáticos y tiquetes para asistir a eventos sindicales del literal b) considerando que a SINTRACARBÓN únicamente se le conceden viáticos cuando el evento es por fuera de los municipios de influencia de la compañía, los permisos para reuniones de Junta Directiva del Literal d), los permisos y auxilios de la comisión negociadora del literal f) con los numerales que lo integran, los permisos para la asamblea sindical del literal h), los pasajes aéreos para* |

| | |
|---|---|
| PESOS M/CTE ($340.000) diarios, por el tiempo que dure el evento a cada uno de los delegados por concepto de viáticos, así mismo les concederá los pasajes terrestres en la costa atlántica y aéreos cuando estos sean fuera de esta región.<br><br>c) Permisos por horas hombre/ mes para actividades Sindicales: las horas de permiso para miembros de la Junta Directiva del SINDICATO serán de 240 horas/hombre/mes y podrán también ser usadas por los trabajadores que eventualmente sean elegidos a las Juntas Directivas de las Organizaciones Sindicales de primero, segundo y tercer grado, por un máximo de SEIS (6) directivos por solicitud.<br><br>d) Permisos para reuniones de la Junta Directiva: la empresa concederá un (1) día de permiso remunerado mensual a los diez (10) directivos, para asistir a la reunión ordinaria de la Junta Directiva del SINDICATO. La remuneración de los días de todos los permisos sindicales se efectuará con el salario devengado del trabajador.<br><br>e) Permisos para la comisión redactora del pliego: La EMPRESA C.I. Prodeco S.A., concederá permiso a cinco (5) miembros de la comisión redactora del pliego que nombre el Sindicato para redactar el pliego de peticiones por el periodo de cinco (5) días por mes con el salario básico dentro de los sesenta (60) días antes del vencimiento del laudo o convención.<br><br>f) Permisos y auxilios para la comisión negociadora del pliego: La EMPRESA concederá al SINDICATO auxilios y permisos para los negociadores y asesores del pliego de peticiones que sean | *actividades sindicales del literal g) y el parágrafo».* |

| | |
|---|---|
| elegidos por este, de la siguiente manera:<br><br>i. Permisos remunerados para los seis (6) trabajadores designados como negociadores, cancelados con salario promedio que tenga el trabajador a la fecha, en el evento en que se encuentren laborando. Este permiso, se otorgará durante los veinte (20) días iniciales y los veinte (20) días de prórroga de la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva.<br>ii. El Auxilio para los trabajadores negociadores será equivalente a TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($340.000) diarios, durante 20 días de negociación de la etapa de arreglo directo y durante 20 días de negociación de prórroga de la etapa de arreglo directo.<br>iii. El auxilio para dos (2) asesores de la Comisión Negociadora será por valor de TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($340.000), diarios, durante 20 días de negociación de la etapa de arreglo directo y durante 20 días de negociación de prórroga de la etapa de arreglo directo.<br>iv. Dos (2) tiquetes aéreos ida y vuelta, de ser necesario, por cada semana que comprenda la etapa de arreglo directo y por cada semana que dure la prórroga.<br>v. Un permiso semanal por turno para que los trabajadores designados como negociadores del pliego, se reúnan con los trabajadores beneficiarios del actual Laudo Arbitral después de finalizado el turno, según programación que debe ser presentada finalmente a la Gerencia.<br>vi. En el evento que las negociaciones se trasladen a otra ciudad, distinta de Santa Marta, se les proveerá a los trabajadores negociadores las garantías correspondientes. | |

| | |
|---|---|
| h) Permiso anual para asamblea Sindical La EMPRESA concederá un (1) día de permiso remunerado con el salario devengado, durante todo el turno de trabajo, cuatro (4) veces al año, a los trabajadores que deban asistir a las asambleas del SINDICATO.<br><br>g) Pasajes aéreos para actividades Sindicales La empresa C.I. Prodeco S.A., durante la vigencia del Laudo Arbitral de Trabajo que se firme, suministrará siete (7) pasajes aéreos de ida y vuelta en rutas nacionales, para miembros, dirigentes o asesores, de las organizaciones de primero, segundo y tercer grado, a las que se encuentre afiliado el Sindicato, para el cumplimiento de sus actividades Sindicales.<br><br>PARÁGRAFO: todos los permisos Sindicales, establecidos en este capítulo, se entenderán concedidos con la sola solicitud hecha por el Sindicato, presentada con mínimo de dos días de antelación. | |
| **ARTÍCULO 44. Cartelera sindical.**<br><br>Para todos los efectos legales de este Laudo Arbitral quedará de la siguiente manera: La Empresa C.I. Prodeco S.A., permitirá y facilitará al SINDICATO, la instalación de cuatro (4) carteleras, dos (2) en la Mina Calenturitas y dos (2) en áreas de Taller de Ferrocarril y Puerto Nuevo S. A., ubicadas en áreas adecuadas y visibles a las que tengan acceso los trabajadores afiliados al Sindicato. | **ARTÍCULO 44. Cartelera sindical.**<br>En subsidio, la anulación parcial en cuanto incluye a la empresa «Puerto Nuevo S.A., que NO hace parte del presente conflicto y por tanto excede la competencia del Tribunal. |

En términos generales, indica que la situación actual de la empresa hace abiertamente inequitativo el reconocimiento de aumentos o beneficios en el Laudo Arbitral. Explica que en la Resolución 000979 del 3 de septiembre de 2021 se

oficializó la renuncia al contrato minero de la compañía n.°. 044-89, que implicó el fin de la operación minera de la empresa, lo que es de conocimiento del Ministerio de Trabajo, y dado que ese era el objeto social y actividad principal de aquella, no se justifica el reconocimiento de beneficios para las organizaciones sindicales, sin perjuicio de los acuerdos colectivos ya firmados, cuyo reconocimiento se dio en un contexto diferente en el que la compañía operaba en condiciones normales.

Explica que el 24 de marzo de 2020 la empresa se vio obligada a suspender temporalmente las labores en la mina Calenturitas, por circunstancias de fuerza mayor en el marco de la pandemia del Covid-19, como consecuencia de la oposición de las autoridades y comunidades del área de influencia, a pesar de que dicha actividad se encontraba en el listado de actividades autorizadas por el Gobierno Nacional.

Refiere que por lo expuesto, debió trasladar a sus trabajadores operativos, entre estos, a los beneficiarios de los acuerdos colectivos, comunicándoles previamente que a partir del 23 de marzo de 2020 se les relevaba de la prestación de servicios y se daba aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo con el pago de los salarios correspondientes. Agrega que solicitó igualmente a la Agencia Nacional Minera autorización para la suspensión temporal de la operación en la mina mencionada, la cual se otorgó mediante la Resolución VSC 170 del 4 de mayo de 2020, que se extendió hasta el 31 de agosto de 2020.

Menciona que el 3 de julio de 2020 solicitó la suspensión de la operación por fuerza mayor ante la

mencionada agencia gubernamental, esta vez con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 685 de 2001, la cual se le negó por Resolución VSC 350 pese a que explicó que el reinicio de la operación minera resultaba inviable bajo las circunstancias técnicas y económicas del momento; contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, que fue despachado de manera negativa.

Explica que en atención a lo anotado renunció al precitado contrato minero n.° 044-89, el 4 de febrero de 2021, decisión que finalmente se aceptó mediante la Resolución VSC 979 del 3 de septiembre de 2021, lo que dio inicio a la fase de liquidación del mismo, motivo por el cual se dio por terminada definitivamente la operación minera, lo que genera que no desarrolla su objeto social, tampoco genera utilidades, por lo que desaparecieron las causas que dieron origen a los contratos de trabajo.

Finalmente, destaca que solicitó la autorización de despido colectivo que se concedió mediante la Resolución 1619 del 17 de mayo de 2022.

## VII. CONSIDERACIONES

Dado que la acusación elevada por la empresa radica en la inequidad manifiesta del laudo, al no tener en cuenta presuntamente las circunstancias particulares por las que atraviesa y sus dificultades económicas y financieras derivadas de la renuncia al contrato minero que le fue adjudicado y que era su actividad económica principal, es necesario inicialmente reiterar el criterio de la Corte en torno a la procedencia del recurso de anulación ante circunstancias como la alegada, cumplido lo cual se

abordará el estudio general y luego puntual de cada cláusula acusada.

En esa dirección, se precisa que, en lo que tiene que ver con la inequidad manifiesta, esta Corporación ha sostenido que, dentro del marco de competencia propio del recurso de anulación, está autorizada para anular cláusulas de la decisión arbitral cuando sean *«manifiestamente inequitativas»*. Ello, en virtud de que la obligación primaria y fundamental de los árbitros es pronunciar una decisión en *equidad*, que consulte las condiciones particulares de cada caso, la realidad económica de las partes, el estado de las relaciones laborales, entre muchos otros factores, de manera que tienda a lograr la paz laboral, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social (CSJ SL915-2023).

En un escenario de tales dimensiones, cuando la medida de justicia adoptada por los árbitros se aparta abiertamente de aquellos factores que informan social y económicamente el conflicto colectivo, la decisión deja de estar gobernada por la equidad, puede promover más conflictividad que armonía y, en ese sentido, deja de estar amparada por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, la Corte ha clarificado que, en todo caso, la anterior potestad es *excepcional y restringida*, de manera que no la autoriza para hacer un simple *juicio de conveniencia* sobre las cláusulas arbitrales o una revisión integral de las mismas a partir de sus propias manifestaciones de la equidad del caso concreto, pues esa es una atribución exclusiva de los árbitros (CSJ SL915-2023).

Igualmente, en torno a la carga de la prueba, se recuerda que esta Corporación ha precisado que no basta alegar la inequidad o las posibles dificultades económicas del empleador, ni mucho menos realizar apreciaciones genéricas o hipotéticas, sino que debe demostrarse para el caso en concreto, ya que tal fenómeno debe ser perceptible y tener el grado de manifiesto, protuberante, superlativo (CSJ SL1332-2023, SL915-2023 y SL573-2023).

En este caso, para la Corte no se cumplen las condiciones anteriormente referidas para disponer la anulación de la totalidad de las cláusulas concedidas en la decisión arbitral, por manifiesta inequidad, ya que las afirmaciones de la recurrente, aunque estén soportadas en hechos como la pandemia y la imposibilidad de continuar la explotación minera como principal actividad económica, carecen de suficiente asidero para negar todo lo solicitado por las organizaciones sindicales.

En efecto, debe tenerse en cuenta que el cuerpo arbitral atendió en su fallo la situación económica y financiera de la empresa, al punto que negó varios de los puntos de los pliegos de peticiones por esa razón y otros decidió acogerlos por equidad y atendiendo esas mismas circunstancias.

Adicionalmente, no se demostró que la empresa hubiera cesado todas sus actividades económicas y careciera de ingresos suficientes o fuentes de financiación, con mayor razón si se atiende a que la explotación minera no es su único objeto social como se observa en el certificado de existencia y representación incorporado al expediente.

En el orden anotado, no es procedente anular la totalidad de las peticiones concedidas por el tribunal de arbitramento, por lo que pasa la Sala a analizar cada una de las cláusulas acusadas por manifiesta inequidad.

Frente a las cláusula 20 – Fondo de medicamentos -, 23 – Fondo de calamidad doméstica – y 24 – Fondo de vivienda -, que efectivamente imponen a la demandada erogaciones económicas no encuentra la Corte ninguna prueba contundente y sólida de que afecte la viabilidad financiera de la empresa o que perjudiquen en grado sumo su sostenibilidad, más cuando, por su naturaleza, los dos primeros responden a sucesos imprevistos y excepcionales y el fondo de vivienda corresponde a un préstamo a favor de un grupo limitado de afiliados, que la empresa no se encarga de demostrar que agotará su reserva financiera.

En cuanto a la prima por eficiencia - 35 – también tiene unos lineamientos claros que la misma compañía debe tener en cuenta para su pago sin que se explique con contundencia el impacto que genera para su sostenibilidad, habida cuenta que incluso impide su reconocimiento a quienes accedan al mismo beneficio por otro acuerdo colectivo con la posibilidad de imputar otros pagos que puedan generar doble erogación.

Por otra parte, el reajuste de los auxilios con el índice de precios al consumidor del año anterior más un porcentaje, no significa nada diferente que atender la devaluación o pérdida de poder adquisitivo más un monto adicional en un 2.2%, sin que la empresa haga las correspondientes operaciones que justifiquen la repercusión negativa superlativa a las finanzas de la compañía.

Por último, es relevante anotar que la jurisprudencia ha señalado que los auxilios sindicales resultan indispensables para la labor de las organizaciones de tal naturaleza, dado que su principal fuente de financiación son las cuotas recaudadas por ese concepto, pues aquellas no adelantan labores de lucro. De otra parte, los argumentos expuestos por la recurrente tampoco dan cuenta de que la suma fijada por el cuerpo arbitral implique un costo excesivo que afecte su normal funcionamiento.

Similares razonamientos conviene realizar con respecto a las cláusulas concedidas a la organización Sintraprodeco en la cláusula de transporte – 18 -, en virtud de la cual la empresa debe suministrar a los trabajadores el desplazamiento en vehículos que garanticen buenas condiciones físicas y mecánicas, de higiene, seguridad y comodidad, que son apenas unas mínimas que resultan razonables.

Por otra parte, si la razón aducida por la compañía es que los trabajadores no están prestando sus servicios, resulta lógico que no debe incurrir en el gasto de transporte contenido en la cláusula, luego carece de razón el argumento de que le pueda generar un costo excesivo.

Con relación al reembolso en caso de que el empleador no pueda suministrarle el transporte al trabajador, pues en su criterio no se explica el porqué de tal carga, lo cierto es que este recurso no está previsto ante una inconformidad como la planteada, pues se recuerda que la decisión arbitral está precedida de un juicio de equidad en el cual no le corresponde a la Corte inmiscuirse ni es procedente su anulación por la falta de sustento o explicación, a más de que

no resulta irrazonable que la empresa corra con el pago de los gastos que genere el transporte de los trabajadores al centro minero respectivo, pues de allí no se puede derivar una carga económica desproporcionada o inequitativa, más aún cuando el tribunal verificó que en la actualidad viene garantizando el desplazamiento en la forma pretendida.

En lo atinente a la modificación del Reglamento Interno de Trabajo, en sentencia CSJ SL1062-2023 la Corte memoró la SL5117-2020, en la que se enseñó:

> […]Al respecto, advierte la Sala que según lo preceptúa el artículo 104 del Código Sustantivo de Trabajo, el reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio; es decir, se trata de un conjunto normativo, impersonal, estable, objetivo e interno, que tiene por fin procurar el orden, la paz, la seguridad y la solidaridad, como factores indispensables a la actividad laboral y la dignidad humana.
>
> De igual modo, según el artículo 106 ibídem el empleador puede elaborarlo sin intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores, disposición que la Corte Constitucional declaró exequible en sentencia C-934 de 2004, en el entendido de que ello es así «siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador escuchar a los trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectiva su participación».
>
> En la citada decisión, dicha Corporación señaló que la norma no prohíbe de manera contundente la intervención de los trabajadores o del sindicato, pues si se ha acordado algo distinto debe procederse de conformidad, siempre que no desmejore las condiciones de los trabajadores. De esa manera, se respetan y protegen los derechos de estos últimos e, igualmente, se garantiza, a través de las convenciones colectivas, laudos arbitrales o acuerdos, la participación de los sindicatos en la estructuración del compendio normativo interno del trabajo.
>
> Entonces, como quiera que la norma establece un mínimo de participación de los trabajadores en la elaboración del reglamento interno de trabajo, y lo que en esencia pretende el sindicato es su ampliación a otras categorías, un pronunciamiento sobre tal aspecto no excede las competencias del Tribunal.

> Ahora, si bien dicha petición no tiene talante económico, lo cierto es que redunda en el bienestar de los trabajadores y como lo ha dispuesto esta Sala es de la esencia del arbitraje laboral la superación de los pisos mínimos previstos en la ley o la creación de nuevos derechos (CSJ SL3325-2018, reiterada en la CSJ SL3116-2020).
>
> Recuérdese que el límite de acción de los árbitros no estriba en si un derecho u obligación está regulado en la ley, sino si su consagración es útil o cumple un efecto en la mejora de la situación de los trabajadores, y si ello es compatible con el ejercicio de otros derechos y facultades legítimas de las partes reconocidas en el orden jurídico.

Trasladando los mismos argumentos expuestos en precedencia, al presente caso, que no es otra cosa que la pretensión de ampliación de *«la participación de los trabajadores a la eventual modificación del reglamento interno de trabajo»*, no se advierte desaguisado alguno del Tribunal de arbitramento ya que aquellos pueden válidamente participar en la elaboración de las reglas que puedan perjudicarlos.

Con relación a la cláusula sobre el auxilio de alimentación, la Corte estima que la empresa pretende que se mantenga la misma redacción y condiciones iguales a las de Sintracarbón, pero en manera alguna justifica en qué radica la inequidad de lo dispuesto por el colegiado arbitral y tampoco se encuentra que de su redacción se derive una determinación que de manera manifiesta lesione ese principio.

Frente a los permisos sindicales aspira que se anule todo lo que implica adición a lo previsto en la convención colectiva 2019-2021, lo cual riñe con el propósito de la negociación colectiva que consiste en mejorar las condiciones establecidas, por lo que tampoco se genera motivo alguno para anular la disposición en comento y menos por

argumentos de inequidad manifiesta que la recurrente ni siquiera desarrolla.

Finalmente, en cuanto a artículo 44 sobre la cartelera sindical, se expone que se incluyó a la empresa Puerto Nuevo S. A. que no hace parte del conflicto, lo que se corrobora fácilmente de la revisión del expediente, luego le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en señalar que los árbitros carecen de competencia para vincular, de cualquier manera, a terceros ajenos al conflicto colectivo de trabajo, bien al atribuir obligaciones a cargo del empleador o de los propios terceros (CSJ SL7078-2016), más allá de que allí se encuentre el lugar de labor de algunos trabajadores afiliados al sindicato, lo que resulta suficiente para anular parcialmente la cláusula acusada para excluir a la citada empresa.

Por último, la Corte insiste en que la causal de anulación por inequidad manifiesta debe ser utilizada con cautela y ante la evidencia cierta de que las concesiones arbitrales pueden desatender los más elementales parámetros de la equidad en el caso concreto.

Por todo lo anterior, **se negará l**a solicitud de anulación de las cláusulas acusadas por la empresa C. I. Prodeco S. A. con excepción de la expresión «Puerto Nuevo S. A.» que se anula.

Sin costas dada la prosperidad parcial del recurso.

## VIII. RECURSO SINTRAPRODECO

En términos generales, pretende que:

> De conformidad con el art. 143 del C.P.L. y SS el presente recurso de Homologación (sic) tiene por objeto que la Honorable Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral revise el Laudo Arbitral proferido el día 27 de marzo de 2023, module los efectos de algunas decisiones arbitrales contenidas en el Laudo Arbitral o en su defecto devuelva al Tribunal de Arbitramento a efectos de que se pronuncie sobre las peticiones no concedidas en el pliego de peticiones.

En tal sentido, pide que se devuelvan al tribunal de arbitramento las cláusulas de estabilidad laboral (artículo 12), visitas a los frentes de trabajo (artículo 13), sanciones disciplinarias, suspensiones temporales y despidos por justa causa (artículo 14) e indemnización por despido injusto (artículo 15). De igual forma, solicita que se modulen las cláusulas de fondo de calamidad doméstica, fondo para medicamentos y fondo de vivienda (artículos 37, 38 y 39) y colaboración con el sindicato y auxilio al sindicato (artículos 42 y 43) o que, en su defecto, se devuelvan a los árbitros.

## PETICIONES NEGADAS POR FALTA DE COMPETENCIA

### 1. Estabilidad laboral

#### 1.1. Pliego de peticiones

> ESTABILIDAD LABORAL. La EMPRESA, en todas sus dependencias, garantiza a sus trabajadores, que no ejercerá represalias que riñan con la estabilidad laboral y el buen trato a sus subordinados, como consecuencia de la afiliación al Sindicato y la negociación del pliego de peticiones. La EMPRESA no contratará personal con empresas intermediaras para el desarrollo de actividades misionales permanentes. El personal que requiera para el desarrollo de las actividades de su giro ordinario será contratado mediante contratos directos e indefinidos. Asimismo, la EMPRESA no despedirá sin justa causa a trabajadores con más de 10 años de antigüedad y respetará la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores enfermos y sindicalizados, incluyendo el fuero circunstancial y demás fueros establecidos en la ley. En todo caso, la EMPRESA respetará el debido proceso y el juez natural cuando se trate de imputar y determinar la justa causa para la terminación de contrato de los contratos de trabajo de aforados. La empresa no despedirá sin justa causa a ningún afiliado al SINDICATO, ni despedirá a los afiliados que presenten enfermedades

comunes, laborales o secuelas de accidentes de trabajo, restricciones laborales, incapacidades temporales, incapacidades permanentes parciales calificadas o que tengan en trámite procesos de calificación de origen de enfermedades y/o pérdida de capacidad laboral.

### 1.2. Fundamentos del recurso

Sintraprodeco aduce que estas pretensiones fueron negadas por los árbitros bajo el argumento de no tener competencia, cuando esta Corporación ha destacado que éstos pueden pronunciarse sobre cualquier mejora en el derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, con la condición de que ello no comporte una extralimitación de las funciones del Tribunal, en relación con lo que es objeto de arbitramento, no trasgreda los derechos o facultades de las partes y tampoco riña con normas imperativas de orden público.

Sostiene que la falta de pronunciamiento sobre aspectos del pliego crea una desventaja frente a otras organizaciones sindicales que hacen presencia en la empresa como Sintramienergética. Solicita, en consecuencia, que la Corte devuelva el laudo a los árbitros para que se resuelvan estas peticiones, en razón a que tienen competencia conforme a la jurisprudencia laboral.

### 1.3. Consideraciones

Aun cuando se acusa de manera general la cláusula, la Corte procede a su análisis dado que contiene varios puntos sobre los que vale la pena pronunciarse de manera separada.

Como primera medida, en cuanto a la imposición a la empresa de no ejercer represalias que riñan con la

estabilidad laboral y buen trato a sus subordinados, la Corte ha reiterado que un pronunciamiento sobre este tema resulta inane, pues la ley exige al empleador actuar de buena fe en el ejercicio de su actividad y ejercer conductas con ocasión de la negociación colectiva contraviene tales postulados.

En la sentencia CSJ SL4089-2022, reiterada en la SL3310-2024, se dijo al respecto:

> Esta Corte, en sentencia CSJ SL1573-2021, recordó que en la CSJ SL5117-2020, se explicó que un pronunciamiento frente a este tema- no represalias- por parte del Tribunal resulta inane, como quiera que la ley exige al empleador actuar de buena fe en el ejercicio de su actividad, y el hecho de ejercer este tipo de conductas con motivo o con ocasión de la negociación colectiva, en efecto, contraviene los postulados del derecho laboral y la libertad de asociación, entre otros principios fundamentales. Entonces, todos los actos tendientes a la no efectivización de la negociación colectiva serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en las normas que regulan la materia.
>
> Luego, la circunstancia de no reproducir en el laudo arbitral una obligación que estatuye el ordenamiento jurídico no constituye un motivo para devolver la disposición controvertida.

Por otro lado, la Corte ha sostenido que al Tribunal le está vedado imponer limitaciones a la facultad del empleador de dar por terminados, sin justa causa, los contratos de trabajo. Es así como en la sentencia CSJ SL3127-2023, señaló la Corporación al respecto lo siguiente:

> [...] en cuanto a las cláusulas de estabilidad o dirigidas a prohibir el despido de trabajadores sin justa causa, por mayoría de la Corte se ha considerado que los árbitros carecen de competencia para pronunciarse, toda vez que la ley otorga esa facultad a los empleadores, de modo que son las partes del conflicto colectivo las que pueden pactar una regulación en tal sentido (CSJ SL9346-2016, reiterada en CSJ SL2615-2020, CSJ SL5117-2020 y CSJ SL4337-2022). En la primera decisión la Sala reiteró: En lo concerniente a la cláusula de estabilidad laboral, debe decirse que prohibir que la empresa pueda realizar despidos sin que exista una justa causa, desborda el marco de las facultades de los árbitros, por cuanto la ley le otorga al empleador esa posibilidad y consagra las consecuencias en caso de una

> terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo, salvo que las partes de común acuerdo decidan consagrar el derecho a una estabilidad en los términos sugeridos por la organización sindical.

En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación es clara en señalar que los árbitros no son competentes para afectar la autonomía del empleador en lo que tiene que ver con cláusulas de estabilidad, de modo que no se advierte equivocación del tribunal arbitral al negar dicha petición en cuanto limita la posibilidad de que la empresa despida sin justa causa a trabajadores con más de 10 años de antigüedad o de no contratar personal con empresas intermediarias para actividades permanentes, la obligación de vincular mediante contratos directos e indefinidos, pues ello limita evidentemente la facultad de dirección reconocida por la Constitución y la Ley.

Lo relativo a los fueros, también resulta inane por cuanto dicha protección deriva directamente de la ley y, por ende, imponer su cumplimiento a través del instrumento colectivo carece de efectos prácticos, pues en todo caso esta clase de estabilidad opera siempre que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que en ese sentido tampoco se equivocaron los árbitros al dejar de decidir dicha petición.

Por último, el ordenamiento jurídico prevé que el empleador tiene amplias potestades en la contratación laboral y, dependiendo de sus necesidades económicas, puede vincular personal de manera directa o indirecta, a través de otras modalidades que le permite la legislación como los trabajadores en misión, las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios, siempre y

cuando respete de manera estricta las pautas legales sobre cada una de estas formas y no configure fenómenos de intermediación laboral a fin de evadir sus obligaciones legales, evento en el cual debe demandarse en el caso particular la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, mediante juicio laboral (CSJ SL3488-2024).

## 2. Sanciones disciplinarias, suspensiones temporales y despidos por justa causa

### 2.1. Pliego de peticiones

ARTÍCULO 14. SANCIONES DISCIPLINARIAS, SUSPENSIONES TEMPORALES Y DESPIDOS POR JUSTA CAUSA. Cuando la EMPRESA considere que algún trabajador ha incurrido en presunta falta o infracción al Reglamento Interno del Trabajo vigente y considere que merezca una sanción o el despido con justa causa, efectuará el siguiente procedimiento:

a) Citación a descargos: La EMPRESA notificará personalmente al empleado, en día hábil de trabajo y por escrito, la presunta falta cometida, en un término no mayor a tres (3) días hábiles diurnos de trabajo siguientes a la ocurrencia de los hechos imputados, citándolo para que se presente al lugar, fecha y hora que le sea indicado, a rendir descargos en forma personal, acompañado de dos representantes del Sindicato. De la citación a descargos se enviará copia simultánea a la directiva del sindicato a donde está afiliado el trabajador. Además, de una descripción detallada de los hechos, en dicha citación deben hacerse las imputaciones jurídicas, indicando las normas del reglamento interno del trabajo o del Código Sustantivo del Trabajo presuntamente violadas, hará una calificación de la presunta falta y posteriormente no podrá hacer imputaciones distintas para juzgar al trabajador inculpado.
b) Pruebas: La EMPRESA respetará el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa durante el procedimiento disciplinario y, consecuentemente, junto con la citación a descargos, le entregará al trabajador imputado, copia física, fílmica o electrónica de las pruebas que pretenda hacer valer en su contra. Tanto el trabajador inculpado como los delegados del sindicato, podrán presentar, exigir o confrontar o solicitar la práctica de pruebas. Asimismo, las partes podrán presentar testimonios que deberán ser valorados con ecuanimidad e imparcialidad.
c) Diligencia de descargos: los descargos se llevarán a cabo, en horas hábiles de trabajo diurnas del trabajador inculpado, en un término mínimo de tres (3) días hábiles diurnos de trabajo, después de notificada la citación, a fin de garantizar al trabajador

su derecho de defensa. La EMPRESA coordinará los medios y suministrará el transporte y la logística necesaria al trabajador y a los delegados del sindicato, previamente informados, para que asistan a la diligencia de cargos y descargos. De la diligencia de cargos y descargos se levantará un acta suscrita por todos y cada uno de los intervinientes en ella y de la cual se les entregará sendas copias de las partes.
d) Decisión de primera instancia: luego de escuchados los cargos por parte de la EMPRESA, los descargos por parte del trabajador, la defensa por parte de los delegados del sindicato y de haber valorado justamente las pruebas aportadas, la EMPRESA adoptará una decisión, la cual será comunicada al trabajador, dentro de los tres (3) días hábiles diurnos de trabajo del inculpado posteriores a la fecha de la diligencia. En tal comunicación la EMPRESA deberá indicarle sus derechos y el nombre y cargo del inmediato superior jerárquico ante el cual podrá recurrir.
e) Recurso de apelación: cuando la EMPRESA notifique una sanción disciplinaria al trabajador inculpado, éste tendrá derecho a presentar recurso de apelación sustentado y con efecto suspensivo, ante el inmediato superior de la persona que la impuso, dentro de los tres (3) días hábiles diurnos de trabajo del inculpado posteriores a la fecha de notificación de la sanción. En esta instancia el trabajador o los delegados del sindicato podrán presentar o solicitar la práctica de nuevas pruebas.
f) Escala de sanciones. Las decisiones de la EMPRESA, pueden ser la absolución del trabajador o en su defecto la aplicación de una sanción disciplinaria, en cuyo caso respetará la siguiente escala:

- Primera falta: llamado de atención o amonestación por escrito.
- Segunda falta: suspensión del contrato de trabajo hasta por dos (2) días.
- Tercera falta: suspensión del contrato de trabajo hasta por cinco (5) días.
- Cuarta falta en adelante: suspensión del contrato de trabajo hasta por ocho (8) días.

g) Decisión de última instancia: el recurso de apelación presentado por el trabajador inculpado será resuelto por el inmediato superior jerárquico de quien impuso la sanción y notificada la decisión en un término no superior a tres (3) días hábiles diurnos de trabajo del inculpado siguientes a la fecha de radicación del recurso. La decisión que adopte podrá ser para revocar, ratificar o modificar la sanción, sin hacerla más gravosa para el trabajador. En los casos de suspensión del contrato de trabajo, será aplicable cuando quede en firme la decisión, en fecha posterior al día de la notificación de la decisión de última instancia.
h) Suspensión de términos: los descargos podrán ser aplazados y reprogramados en caso de excusa justificada del trabajador. Los términos de que trata este proceso disciplinario, se suspenden cuando el trabajador se encuentre en descanso, de vacaciones, de permiso debidamente otorgado por el empleador o incapacitado y se reanudan en los días hábiles diurnos de trabajo subsiguientes.

i) Prescripciones: las sanciones que ser apliquen al trabajador, incluido el llamado de atención o amonestación escrita, prescribirán cuando hayan cumplido uno (1) o más años de haber sido impuestas, en consecuencia, no serán tenidas en cuenta como agravantes para la aplicación de nuevas sanciones o despidos.
j) Otros derechos y definiciones: No producirá efecto alguno la decisión que adopte la EMPRESA pretermitiendo el trámite antes señalado. Al trabajador le quedarán expeditas y a su elección las acciones judiciales y/o administrativas ante la autoridad del trabajo, que considere pertinentes para defender sus derechos. Para efectos, de la aplicación del procedimiento señalado, se entiende por "días hábiles de oficina", los días comprendidos entre lunes y viernes, exceptuándose los días festivos nacionales establecidos en la ley, y por "días hábiles diurnos de trabajo", aquellos en los cuales al trabajador imputado le corresponde prestar sus servicios a la EMPRESA, pero en los turnos diurnos. La EMPRESA deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las faltas y sanciones disciplinarias, observando rigurosamente los siguientes derechos y principios legales y constitucionales: debido proceso, principio de favorabilidad, igualdad, imparcialidad, proporcionalidad, razonabilidad de la sanción con relación a la gravedad de la falta cometida, entre otros, contenidos en la sentencia C- 593 de 2014. Cuando la EMPRESA pretenda terminar unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa, deberá seguir el mismo procedimiento establecido en el presente artículo.

## 2.2. Fundamentos del recurso

Con respecto a la petición 14, el sindicato recurrente aduce que solicitó un procedimiento disciplinario para sus afiliados previamente a imponer sanciones disciplinarias o despidos, no obstante, el Tribunal adujo carecer de competencia cuando ello no es cierto y sin mayor motivación excluyó un beneficio para los eventos en que la empresa decida despedir a algún miembro de la organización sindical. En su respaldo, citó la sentencia CSJ SL8693-2014.

Señala que no garantizar el debido proceso en caso de despidos es una decisión arbitrariamente inequitativa para los miembros de Sintraprodeco frente a otras organizaciones sindicales que sí tienen contemplado un trámite en tal sentido, como lo son Sintracarbón y Sintramienergética y los

trabajadores que se benefician del pacto colectivo. En consecuencia, pide que la Corte devuelva el laudo a los árbitros para que se pronuncien sobre el procedimiento disciplinario.

**2.3. Consideraciones**

Sobre la competencia para laudar aspectos que tienen regulación legal, es oportuno reiterar que la Corte ha señalado que *«[…] la prohibición impuesta a los arbitradores no estriba en si un derecho u obligación está regulado en la ley sino si su consagración es útil o cumple un efecto en la mejora de la situación de los trabajadores y si ello es compatible con el ejercicio de otros derechos y facultades legítimas de las partes reconocidas en el orden jurídico»* (CSJ SL3325-2018, SL817-2022 y SL938-2022).

Cabe recordar que los árbitros tienen competencia para imponer un procedimiento previo a la imposición de sanciones disciplinarias o anterior al despido, porque ello desarrolla el debido proceso constitucional y el derecho de contradicción, a fin de que el trabajador pueda presentar pruebas, alegatos y controvertir los reproches en su contra antes de que el empleador adopte una decisión en uno u otro sentido. Por supuesto, en todo caso, la determinación del tribunal de arbitramento no puede desconocer la facultad del empleador en el ámbito disciplinario o a la hora de terminar los contratos con justa causa, pues tales resoluciones pertenecen a su órbita exclusiva. Sobre este punto en la providencia CSJ SL621-2024 la Corte dijo:

> Esta Sala, considera que estas decisiones no constituye una extralimitación en la competencia de los árbitros, según el artículo 458 del CST, por el contrario, ello representa una manera de

> materializar el debido proceso y garantizar el derecho de defensa y contradicción al trabajador, previo a la imposición de una sanción o decisión de terminación del contrato de trabajo con justa causa, máxime cuando con ello se preestablece un trámite con el que se le brinde la oportunidad de presentar descargos y sea la empresa quien finalmente adopte la decisión pertinente (CSJ SL5264-2021).
>
> Principios que se cumplen en el artículo cuestionado, ya que se observaron los lineamientos planteados por esta Corporación, por cuanto lo allí consagrado, es que previo a la imposición de una sanción disciplinaria o la determinación de fenecer el contrato de trabajo invocando una justa causa, por hechos imputados al trabajador, este tenga la posibilidad de ejercer su defensa, lo que igualmente le permite al empleador sopesar la situación y así adoptar la decisión que mejor corresponda en pro de mantener la armonía y paz laboral, sin que ello restrinja su facultad de imponer las sanciones pertinentes o terminar el contrato de trabajo con justa causa, de encontrar demostrada la falta que así lo permita.
>
> Ahora, independiente de que la sanción disciplinaria difiera de la terminación de la relación laboral con justa causa, el que los árbitros establezcan un procedimiento para que el empleador resuelva aquellas situaciones, tal como se indicó en sentencia CSJ SL5264-2021, no es una extralimitación en sus competencias o una limitación a la potestad del empleador de finiquitar los contratos de trabajo con justa causa y, tampoco, sin justificación, asumiendo la obligación de pagar la respectiva indemnización, pues, lo que se pretende con su implementación es fijar un debido proceso que garantice el derecho de defensa y contradicción que le asiste al trabajador inculpado.

De esta manera, no es cierto que el Tribunal carezca de competencia para pronunciarse sobre la solicitud contenida en la cláusula denominada sanciones disciplinarias, suspensiones temporales y despidos por justa causa, en la medida en que válidamente puede incorporar un procedimiento previo al despido, a fin de garantizar el debido proceso del trabajador, pues se trata de un aspecto que puede establecerse a través de la heterocomposición y, por ende, la circunstancia de que se encuentre regulado en la ley o por la jurisprudencia no le impide establecer condiciones más favorables o particulares de acuerdo con la situación que originó el conflicto colectivo.

En consecuencia, se devuelve la citada cláusula del pliego de peticiones para su decisión de fondo por el tribunal de arbitramento.

## 3. Indemnización por despido injusto

### 3.1. Pliego de peticiones

> Artículo 15º. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: Cuando un trabajador sea despedido por justa causa y este promoviere demanda laboral para el reconocimiento económico de su indemnización, obteniendo fallo favorable al comprobarse la injustificación del despido, el empleador le pagará una indemnización extralegal equivalente a un 20% aplicado al valor de la condena correspondiente a la indemnización legal por despido injusto.

### 3.2. Fundamentos del recurso

Considera que es incorrecto afirmar que los árbitros no tienen competencia para decidir sobre la indemnización por despido, pues ésta tiene por objeto el mejoramiento del conjunto de sus afiliados. Solicita tener en cuenta la sentencia CSJ SL4478-2020.

### 3.3. Consideraciones

La Corte ha establecido que los árbitros pueden decidir sobre la indemnización por despido sin justa causa en un monto superior al establecido en la ley, pues no compromete las facultades del empleador y se enmarca en la finalidad del proceso de negociación colectiva. En ese sentido, la sentencia CSJ SL4302-2022 dijo al respecto lo siguiente:

> En efecto, la cláusula encierra como materia de reclamo una escala de indemnización por despido sin justa causa que supera

la que contempla la ley y, por tanto, el Tribunal estaba facultado para pronunciarse sobre tal aspiración.

Al respecto, en varias oportunidades la Sala ha indicado que los árbitros tienen competencia para establecer una tabla indemnizatoria superior a la contemplada legalmente, en tanto ello hace parte de la esencia de la negociación colectiva como una forma de superación de los mínimos legales (CSJ SL2846-2020, CSJ SL5150-2020, CSJ SL1604-2019, CSJ SL147-2019, CSJ SL16952-2016 y CSJ SL2008-2021). Precisamente en la primera de las decisiones señaló:

Para dar respuesta a los argumentos de la impugnante, basta con decir que la jurisprudencia de esta Corte, ha prohijado que frente a este tipo de peticiones, en las que la organización sindical tiene por objeto la superación de un mínimo, en punto a incrementar los montos de la indemnización por despido, los árbitros tiene[n] plena competencia para conocerlos, ya que no compromete[n] las facultades del empleador y se enmarca dentro de la finalidad genuina de un proceso de negociación colectiva. En la sentencia, CSJ SL16952-2016, rad. 74882 se afirmó:

En lo atinente al monto de la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo, por suma superior a la legalmente prevista, es atendible, toda vez que, como lo reiteró esta Sala en la sentencia del 15 de febrero de 2007, radicación 31147, el propósito de la organización sindical es "mejorar las consecuencias de una desvinculación injusta…

Además, respecto al incremento de la indemnización por despido, frente al monto legalmente previsto, debe decirse que no aparece una manifiesta inequidad que conduzca a la anulación del punto, amén de que el Tribunal de Arbitramento, por mayoría, consideró que el hecho generador del resarcimiento, ocurriría de modo excepcional y que el valor de la indemnización no se configura en una carga excesiva para la entidad (Consultar, entre otras, CSJ SL147-2019, CSJ SL5449-2018, CSJ SL18504-20169).

En consecuencia, se equivocaron los árbitros al afirmar su falta de competencia para resolver sobre dicha petición, lo que resulta suficiente para devolver al tribunal de arbitramento para su decisión de fondo.

## 4. Visita a los frentes de trabajo

### 4.1. Pliego de peticiones

La EMPRESA realizará trimestralmente con delegados del SINDICATO visitas a todas y cada una de las dependencias y

frentes de trabajo, con el fin de recibir las sugerencias de los trabajadores acerca de las condiciones laborales, higiene, salud y seguridad en el trabajo, a partir de las cuales, la EMPRESA realizará un Plan de Mejoras Continuas que será implementado dentro del mes subsiguiente a la visita y se verificará su cumplimiento en las reuniones mensuales de la EMPRESA y el SINDICATO.

### 4.2. Laudo arbitral

Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición ha decidido no reconocerla debido a que esas comisiones de visitas a los frentes de trabajo tienen que ser acordadas directamente entre empleador y Sindicato con el fin de tratar asuntos relativos a la seguridad industrial, la salud y la seguridad en el trabajo, lo cual se encuentra previsto dentro del respectivo sistema de gestión.

### 4.3. Fundamentos del recurso

Los mismos fundamentos expuestos por la organización recurrente en las cláusulas anteriores se hacen extensivos a esta petición.

### 4.4. Consideraciones.

Aun cuando la Corte ha admitido la posibilidad de que los árbitros puedan crear comités conformados por la empresa y el sindicato como desarrollo del diálogo social en el ámbito de las relaciones de trabajo, ello opera bajo el entendido que no se condicionen, limiten o invadan las facultades de dirección y manejo del empleador. En ese orden, dado que las visitas solicitadas tienen como propósito que la empresa implemente las sugerencias de los trabajadores frente a las condiciones laborales, higiene, salud y seguridad en el trabajo en un plazo perentorio, obligaciones que se encuentran regladas en el subsistema correspondiente, no se advierte yerro alguno del colegiado,

motivo por el que no se accede a la solicitud de devolución deprecada en cuanto a esta petición.

**SOLICITUD DE MODULACIÓN DE LAS PETICIONES NEGADAS POR SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Solicita Sintraprodeco la modulación o en su defecto la devolución de las peticiones: fondo de calamidad doméstica, fondo para medicamentos y fondo de vivienda que fueron negadas por razones de equidad por el tribunal de arbitramento.

**5. Fondo de medicamentos, fondo de vivienda, fondo de calamidad doméstica, colaboración con el sindicato y auxilio al sindicato.**

**5.1. Pliego de peticiones**

**FONDO PARA MEDICAMENTOS**. La empresa mantendrá un Fondo anual para medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud - POS de las EPS, con el fin de auxiliar al trabajador y a su núcleo familiar.

Dicho fondo operará bajo la modalidad de reembolso, previa presentación de las fórmulas médicas firmadas por un médico profesional adscrito a la respectiva EPS y/o correspondiente a la red de la Medicina Prepagada, quien se identificará con su número de registro y se adjuntarán las facturas respectivas.

Para el periodo de vigencia de un año de la convención que se suscriba, el monto del fondo será de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) por año y cada trabajador afiliado al SINDICATO, con su respectivo núcleo familiar, podrá tener derecho hasta la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000) anuales, de los cuales podrá utilizar TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000) en el primer semestre del año y los otros TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000) en el segundo semestre del año. Los afiliados podrán acudir al fondo en igualdad de derechos, sin importar el área o lugar de la empresa donde laboren.

PAR[Á]GRAFO PRIMERO. En caso de que algún trabajador llegue a utilizar hasta el máximo de un tope, y cuando el trabajador o su núcleo familiar requieran más, en las reuniones entre la EMPRESA y el SINDICATO se podrá solicitar la posibilidad de ampliar este tope para dicho trabajador, de

acuerdo con la gravedad en la enfermedad siempre y cuando exista disponibilidad en el fondo. Este incremento se podrá realizar después del 15 de junio de cada año. En caso de que el fondo no sea utilizado en su totalidad durante el año se acumulará para el año siguiente. Este auxilio no constituye salario.

PAR[Á]GRAFO SEGUNDO. Cuando existan situaciones especiales de trabajadores que sufran enfermedades catastróficas o estén en caso terminal, la empresa por su propia iniciativa apoyará estos casos excepcionales en desarrollo de su política de Gestión Humana y bienestar del personal

**FONDO DE VIVIENDA.** El fondo de Vivienda ascenderá a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000). Dicho fondo operará según reglamento que elaborarán conjuntamente la EMPRESA y el SINDICATO, para todos sus trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva que se firme, con más de tres (3) años de antigüedad y con el fin exclusivo de ayudar a la solución de sus necesidades de vivienda.

El préstamo de vivienda se cancelará en un período de cincuenta y cinco (55) meses sin intereses. El valor del préstamo será de hasta DIECISÉIS (16) salarios básicos mensuales o integrales, con un tope de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000).

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, que resulte del presente pliego de peticiones, las partes modificarán y elaborarán un nuevo reglamento para el crédito de vivienda, para lo cual integrarán una comisión compuesta por tres (3) representantes de la EMPRESA y tres (3) del SINDICATO.

**FONDO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA.**

La EMPRESA dispondrá de un Fondo Rotatorio de Calamidad Doméstica para ser utilizado por sus trabajadores por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000). En caso de calamidad grave comprobada, prestará de dicho fondo al trabajador que lo requiera hasta DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), préstamo que será reembolsado sin intereses por el trabajador en un término no mayor de veinte (20) meses, siendo el primer mes como período de gracia.
El otorgamiento del préstamo requerirá autorización escrita del trabajador para descontarlo por nómina de su salario o prestaciones sociales en caso de retiro de la EMPRESA. Es entendido que para la aprobación final de este préstamo se requiere el visto bueno del Departamento de Gestión Humana, quién lo otorgará bajo el principio humanitario de la solidaridad social, deber de socorro y teniendo en cuenta la disponibilidad del fondo.
PAR[Á]GRAFO PRIMERO: Aquellos trabajadores que tengan descuentos por nómina que alcancen el 40% de su ingreso básico

mensual, no podrán acceder a este préstamo. En estos descuentos se incluyen las cuotas por préstamos a fondos de empleados, seguridad social, retención en la fuente y otros préstamos, y en general, todos aquellos que hayan sido autorizados por el trabajador, los cuales serán certificados por el área de Gestión Humana.
PAR[Á]GRAFO SEGUNDO: Se entiende por calamidad doméstica para efectos de la Convención Colectiva que se firme todo suceso inesperado que afecta significativamente al trabajador o a su familia con un impacto en lo económico o en su integridad física que se considere grave para el desarrollo normal de sus actividades.

**COLABORACIÓN CON EL SINDICATO**. La EMPRESA otorgará mensualmente al SINDICATO el equivalente de dos (2) salarios básicos mensuales vigentes, para colaborar con sus gastos de funcionamiento.

**AUXILIO AL SINDICATO**. La EMPRESA, otorgará al Sindicato un auxilio por firma de convención, equivalente a TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), por una sola vez y pagaderos dentro del mes siguiente a la firma del acuerdo convencional o del laudo arbitral, según sea el caso.

### 5.2. Laudo arbitral

Se negaron las peticiones con fundamento en la situación económica y financiera de la empresa de acuerdo con las pruebas aportadas.

### 5.3. Fundamentos del recurso

La organización recurrente afirma que no desconoce que C. I. Prodeco S. A. cambió su modelo de realización de sus actividades comerciales, pues antes de la pandemia se dedicaba a la extracción de carbón en la mina Calenturitas y después de la renuncia a los títulos mineros en febrero de 2021, se dedica al transporte y comercialización de carbón, por compra a terceros, producto de esa actividad obtiene ingresos conforme a los estados financieros aportados, por lo que no admite la razón aducida por el colegiado arbitral sobre la situación económica y financiera de la empresa, cuando

otras organizaciones e incluso el pacto colectivo sí cuentan con ese beneficio.Estima que el principio de equidad no es desequilibrar a una de las partes en beneficio de otras como a su juicio ocurrió en este caso.

Por lo anotado solicita modular las disposiciones a fin de que se concedan los beneficios solicitados por Sintraprodeco en igualdad de condiciones a los demás trabajadores o se devuelva al tribunal para que resuelva en términos de equidad.

**5.4. Consideraciones**

En los términos de los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y 143 del Código Procesal del Trabajo, esta Corporación en sede del recurso extraordinario de anulación tiene competencia para *(i)* anular o no el laudo o alguna de sus disposiciones; *(ii)* devolver el expediente a los árbitros y *(iii)* excepcionalmente, modular un precepto arbitral.

Respecto a la devolución del expediente, la Sala ha señalado que tiene cabida cuando se constata que los árbitros se abstuvieron de resolver de fondo una petición del pliego, pese a ser competentes. En consecuencia, si emitieron una decisión de mérito respecto a un punto del pliego, bien sea negándolo o concediéndolo, total o parcialmente, no hay lugar al reenvío del expediente (SL3491-2019, SL3116-2020, SL5117-2020).

En cuanto a la modulación, esta Corporación ha dicho que tiene lugar cuando se advierta que se precisa modificar, aclarar o interpretar determinados aspectos o frases de un

precepto del laudo, con la finalidad de despojarlo de elementos distorsivos que afectan su legalidad e integridad (CSJ SL17703-2015, CSJ SL8157-2016, CSJ 2809-2020 y CSJ SL416-2022). Y en la providencia CSJ SL2809-2020, reiterada en la CSJ SL4259-2020, se indicó:

> La modulación se caracteriza porque, en aras preservar la voluntad de los árbitros, la Corte introduce «precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa» (CSJ SL, 15 may. 2007, rad. 31381). Por ello, ha dicho también la Corporación que con la modulación «se busca conservar el contenido esencial de algunas cláusulas, mediante la precisión, modificación o aclaración de algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable» (SL17703-2015).

De acuerdo con lo anotado, se tiene que al haber negado las peticiones en referencia no es procedente modulación alguna, pues ésta parte lógicamente de que se haya expedido una decisión positiva que sea necesario precisar, modificar o aclarar nota o frases que puedan hacer que la disposición sea rescatable sin modificar la voluntad arbitral. De la misma manera, tampoco es procedente la devolución, pues se reitera que esta opción tiene lugar cuando se constata que pese a ser competentes, los árbitros dejaron de resolver una petición, lo que no ocurrió en el caso, motivos suficientes para negar la solicitud de modulación y la subsidiaria de devolución.

Sin costas a cargo de la empresa por cuanto no hubo réplica.

## IX. RECURSO SINTRACARBÓN

En términos generales sostiene el recurrente que los árbitros discriminaron aspiraciones laborales de los trabajadores, no fallaron en equidad ni en justicia, tampoco

reconocieron derechos que ya fueron otorgados a otras organizaciones sindicales con presencia en la empresa y que al resolver no mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados.

## 6. Salario

### 6.1. Pliego de peticiones

**SALARIOS.** El aumento salarial durante la vigencia de la presente Convención será:

- Desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, la Empresa incrementará cero puntos cuarenta y dos (0.42%) puntos por encima del I.P.C. (Calculado del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021), al salario correspondiente al año 2021.

  La Empresa podrá hacer ajustes y nivelaciones por encima de estos porcentajes para aquellos casos en que lo estime pertinente, de acuerdo a las políticas salariales que se tengan.

### 6.2. Laudo arbitral

Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición, ha decidido no reconocer este punto, por sustracción de materia toda vez que se encuentra acreditado y probado que la empresa C.I. PRODECO S.A para el año 2022 ajustó el salario conforme al IPC del año 2021 + 0.42%, calculado del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre 2021 siendo las mismas condiciones expuestas en el pliego de petición, y tomando como referente para los ajustes 2020 y 2021, lo consagrado en la Convención Colectiva de trabajo "SINTRACARB[Ó]N - C.I. PRODECO S.A." periodo 2019-2021, en el artículo TRIG[É]SIMO S[É]PTIMO.

### 6.3. Fundamentos del recurso

La organización sindical refiere que al presentar el pliego de peticiones se solicitó una vigencia del 24 de noviembre de 2021 al 23 de noviembre de 2022, pero los árbitros decidieron extenderla dos años a partir de la notificación del laudo, lo cual, afirma, tiene incidencia en el

aumento salarial, pues expresamente se requirió un incremento para los años 2021 y 2022 que fue negado con el argumento de que la sociedad ajustó el salario conforme al IPC +0.42%.

Agrega que a los trabajadores les preocupa que el laudo se extienda hasta el 23 de marzo de 2025 y no se emita pronunciamiento sobre los años 2024 y 2025; además, la empresa *«viene incrementando salarios año por año, en cumplimiento de instrumentos normativos, ya sea convención colectiva de trabajo o laudo arbitral»* y añade:

> En esta decisión del Tribunal de mantener la vigencia del Laudo hasta el año 2025, sin pronunciarse sobre el incremento salarial durante la vigencia del laudo, es una extralimitación de funciones, para lo cual fueron convocados. Los árbitros realizaron una abstracción de la economía sin estudiar el proceso de inflación que tuvo por encima del año 2022 y llevó al gobierno a fijar un salario mínimo por encima de 15%, sobre la inflación, demuestra que la economía no es estática, ni los trabajadores de C.I. PRODECO S.A., son ajenos del proceso inflacionario que no se podían sustraer los árbitros, como en este caso lo hicieron.

Menciona que el colegiado no cumplió con las funciones que le corresponden para definir los aumentos salariales solicitados durante la vigencia del laudo y carecía de competencia para fijar un plazo posterior al solicitado por la organización al momento de presentar el pliego. Agrega que no se puede ocultar el deterioro económico del poder adquisitivo de los trabajadores ni se podía extender la vigencia del laudo sin un pronunciamiento sobre los incrementos salariales. Por lo anotado solicita modular la cláusula para que se tenga como vigencia del laudo arbitral hasta el 31 de diciembre de 2023.

## 7. VIGENCIA

### 7.1. Pliego de peticiones

**VIGENCIA.** 2021-2022 desde 24 de noviembre de 2021 hasta el 23 de noviembre de 2022.

### 7.2. Laudo arbitral

Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición, se pronuncia manifestando que reconoce la VIGENCIA de este Laudo Arbitral debido a que este derecho se encuentra consagrado en la Convención Colectiva de trabajo "SINTRACARB[Ó]N - C.I. PRODECO S.A." periodo 2019-2021. Que hace referencia a la referida vigencia, guardando las diferencias de tiempo. Para todos los efectos legales del presente Laudo Arbitral, el artículo quedará de la siguiente manera: La vigencia del presente Laudo Arbitral, está comprendida por dos (2) años a partir del 27 de Marzo de 2023.

### 7.3. Fundamentos del recurso

Se remite a los fundamentos del acápite anterior.

### 7.4. Consideraciones

Se analizan conjuntamente las cláusulas de salario y vigencia, toda vez que sus fundamentos se encuentran íntimamente ligados.

Como se ha indicado en precedencia la Sala considera procedente modular aquellas cláusulas en cuya redacción se advierta necesario modificar, aclarar o interpretar determinados aspectos o frases de un precepto, para despojarlo de los elementos que afecten su legalidad o integridad sin modificar la voluntad arbitral (CSJ SL17703-2015, CSJ SL8157-2016, CSJ 2809-2020 y CSJ SL416-2022).

De igual manera ha sido reiterativa la Sala en el sentido que los árbitros no necesariamente deben acoger expresamente lo solicitado en los pliegos de peticiones, pues bajo su propio entendimiento de equidad puede darles una redacción distinta o un alcance diferente siempre y cuando no desconozcan en lo esencial lo solicitado o se extralimiten para otorgar más de lo pretendido por la organización de trabajadores.

En ese orden, dado que la petición de incremento salarial no fue concedida, no es posible realizar modulación alguna y con relación a la vigencia pretendida, y aun cuando la Corte ha admitido la posibilidad de anular o modular en aquellos casos en los que se fija una ínfima vigencia del laudo (CSJ SL2548-2023 y CSJ SL3049-2024), en el caso concreto, al señalar el término máximo de dos (2) años establecido en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, ninguna irregularidad se advierte en el laudo por lo que no se accede a la modulación solicitada.

## 8. PLAN DE RECONVERSIÓN LABORAL Y TRANSICIÓN JUSTA DE LOS TRABAJADORES DE C.I. PRODECO AFILIADOS A SINTRACARBÓN

### 8.1. Pliego de peticiones

**PLAN DE RECONVERSIÓN LABORAL Y TRANSICIÓN JUSTA DE LOS TRABAJADORES DE C.I. PRODECO S.A., AFILIADOS A SINTRACARBÓN**. A partir de la vigencia de la presente CCT, como parte de la política de responsabilidad social del EMPLEADOR, se pactan los siguientes compromisos:
1. No utilizar a terceros ni abogados contratistas como instrumento para despedir ni ofrecer planes de retiro voluntario. En todo caso, el plan de retiro voluntario será el que se pacte, en esta misma CCT, entre EL EMPLEADOR y EL SINDICATO.
2. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de la presente CCT, EL EMPLEADOR y EL SINDICATO construirán un

listado de trabajadores que gozan de estabilidad laboral reforzada, en razón de los fueros por debilidad manifiesta, salud, prepensión, paternidad, fuero circunstancial, fuero sindical y otros. Además, a todos trabajadores afiliados al sindicato, se les ofrecerá las siguientes opciones:
1. Opción I: Continuidad Laboral En la medida que sea posible continuar con la operación, así ésta sea reducida. O enviado a otras operaciones de Glencore en Colombia sin interrumpir el contrato de trabajo y bajo la figura de la sustitución patronal (CST., artículo 67 y siguientes)
2. Opción II: Reenganche EL EMPLEADOR suplirá las vacantes laborales de otros frentes de trabajo en Colombia de la multinacional GLENCORE, propietaria del Grupo PRODECO, con trabajadores y ex trabajadores de C.I. PRODECO S.A. En este caso, se termina la vinculación laboral con el actual empleador, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza la vinculación laboral con otro empleador de propiedad de Glencore.
3. Opción III: prepensión Para los trabajadores que les faltan 12 años o menos para cumplir la edad de pensión por vejez en cualquiera de los regímenes existentes dentro la normativa legal de Colombia, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza por parte del EMPLEADOR un pago mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario mensual promedio de los últimos doce (12) meses, hasta que el trabajador cumpla su edad establecida para una pensión de vejez, incluyendo el pago de la cotización a la seguridad social y medicina prepagada.
4. Opción IV: Reconversión laboral Se establecerá un fondo económico común por el valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) para financiar carreras técnicas o tecnológicas para los trabajadores afiliados al sindicato. Este proceso será hasta por dos (2) años y durante este tiempo el trabajador conservará el vínculo laboral en las mismas condiciones actuales. Al finalizar el proceso, se indemnizará al trabajador con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo.

PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO CONVENCIONAL Se acuerda de la siguiente manera para los trabajadores afiliados al sindicato que se acojan a las opciones anteriores:
1. El doscientos por ciento (200%) de la indemnización legal (CST., art. 64).
2. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), en las mismas condiciones actuales, por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
3. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes al servicio de medicina prepagada por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
4. A opción del trabajador: (a) el acceso a los beneficios convencionales posterior a su desvinculación final por 24 meses; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
5. Bonificación de reconversión laboral por cincuenta millones de pesos ($50.000.000)

### 8.2. Laudo arbitral

> Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición RECONVERSIÓN DE LA MANO DE OBRA, ha decidido no reconocerla debido a que esto no es de su competencia, toda vez que se entiende que le corresponde al empleador en virtud de su libertad y autonomía empresarial definir las eventuales condiciones que se exponen en esta petición.

### 8.3. Fundamentos del recurso

Sostiene que en una decisión sin precedentes C. I. Prodeco S. A. decidió renunciar al título minero a gran escala que venía explotando desde el año 1989, por lo que no existe una regulación adecuada sobre la procedencia de dicha solicitud, la reconversión laboral, afectación a comunidades y reparación integral del daño ambiental causado, lo que genera una oportunidad única para intervenir y aportar a esta situación compleja para el país.

Al negar la solicitud el Tribunal desconoce el derecho de negociación colectiva, los cánones 38, 53 y 55 de la Constitución Política de Colombia y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, ratificado por el país mediante la Ley 27 de 1977; desconoce derechos mínimos de los trabajadores en el marco de la negociación y aun cuando el empleador tiene la posibilidad de exigir al trabajador el cumplimiento de su contrato no puede transgredir el honor, la dignidad y los derechos reconocidos en tratados y convenios sobre derechos humanos.

Acude a la sentencia CSJ SL4478-2020 en la que la Corte se pronunció sobre la competencia de los árbitros para resolver sobre cualquier reivindicación en los campos individual, colectivo o de seguridad social, al margen que

ciertos derechos se encuentren en la ley, siempre que se contribuya a mejorar la situación de los trabajadores. Explica que lo solicitado en el caso tenía por objeto contribuir al mejoramiento de la situación del conjunto de los afiliados y la comunidad, pero el colegiado arbitral se abstuvo pese a contar con la facultad para decidir el asunto en equidad.

Refiere que la determinación también desconoce el principio establecido en el artículo 333 de la Constitución Política que señala la función social de la empresa, pues mientras se mantenga la actividad económica se deben sostener los puestos de trabajo como lo establece el artículo 19 de *«la Carta Internacional Americana de garantía sociales o de Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador»*. Y añade:

> El Tribunal de Arbitramento Obligatorio, infringió por vía directa la normatividad antes indicada, al decidir de forma abstracta y espuria sin ningún fundamento bajo el eslogan que el empleador tiene libertad y autonomía para definir sus puntos de vista en el desarrollo de la relación laboral con el empleador, concepto este desprovisto de toda realidad económica y social del Desarrollo de la Legislación Laborales(sic) Internacional.

Con base en lo anterior solicita devolver al tribunal para que *«se ajuste a la actualización de la normatividad Internacional que regulan la estabilidad laboral de los trabajadores frente a la RECONVERSIÓN LABORAL Y TRANSICIÓN del sector minero»*.

**8.4. Consideraciones**

Aun cuando la acusación es genérica en cuanto a la totalidad de la cláusula negada por los árbitros, lo cierto es que la misma trata diferentes asuntos puntuales que

considera la Corte necesario estudiar de manera particular de cara a los argumentos expuestos por el recurrente.

> 1. No utilizar a terceros ni abogados contratistas como instrumento para despedir ni ofrecer planes de retiro voluntario. En todo caso, el plan de retiro voluntario será el que se pacte, en esta misma CCT, entre EL EMPLEADOR y EL SINDICATO.

El aludido numeral desconoce la facultad de dirección del empleador al impedirle la posibilidad de que contrate profesionales del derecho y que en caso de un plan de retiro voluntario deba ser pactado entre el empleador y el sindicato, pues esto no es ni más ni menos que una coadministración que no corresponde imponer por vía de la heterocomposición, para lo cual resulta pertinente reiterar lo expresado al estudiar la cláusula de estabilidad laboral.

> 2. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de la presente CCT, EL EMPLEADOR y EL SINDICATO construirán un listado de trabajadores que gozan de estabilidad laboral reforzada, en razón de los fueros por debilidad manifiesta, salud, prepensión, paternidad, fuero circunstancial, fuero sindical y otros. Además, a todos trabajadores afiliados al sindicato, se les ofrecerá las siguientes opciones:
> 1. Opción I: Continuidad Laboral En la medida que sea posible continuar con la operación, así ésta sea reducida. O enviado a otras operaciones de Glencore en Colombia sin interrumpir el contrato de trabajo y bajo la figura de la sustitución patronal (CST., artículo 67 y siguientes)
> 2. Opción II: Reenganche EL EMPLEADOR suplirá las vacantes laborales de otros frentes de trabajo en Colombia de la multinacional GLENCORE, propietaria del Grupo PRODECO, con trabajadores y ex trabajadores de C.I. PRODECO S.A. En este caso, se termina la vinculación laboral con el actual empleador, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza la vinculación laboral con otro empleador de propiedad de Glencore.

Acá nuevamente se pretende establecer una imposición al empleador que invade su facultad de autonomía empresarial. En especial, la construcción de un listado de trabajadores con estabilidad laboral reforzada por fueros de debilidad manifiesta, salud, prepensión, paternidad, fuero circunstancial, fuero sindical y otros, lo

que implica conceptos jurídicos que lejos de crear armonía en la relación empleador - sindicato, puede conllevar conflictos que no es precisamente el objeto del arbitramento, por lo que en ningún yerro incurrió el tribunal al dejar de decidir ese aspecto.

Iguales razones caben para las opciones I y II; además, la primera involucra un tercero Glencore y un concepto jurídico de la sustitución patronal con respecto al cual la Corte ha indicado que este es un asunto de regulación legal que no corresponde definir por vía arbitral, ya que los requisitos para que opere dicha figura jurídica se encuentran establecidos en los artículos 67 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

Así lo ha definido la Corte en decisiones como las CSJ SL817-2022, CSJ SL695-2023 y CSJ SL2854-2022, última en la cual se señaló:

> Reitera la Corte que cuando el Tribunal entra a disponer sobre la figura de la sustitución de empleadores, este es un tema del ámbito del legislador, por ende, al Tribunal no les corresponde imponer obligaciones a las partes en esa materia ni alterar sus efectos (CSJ SL 1971 - 2019).
>
> A juicio de la Corte, por ser la figura jurídica de la sustitución patronal un aspecto de estricta regulación legal, no le es dable al Tribunal de arbitramento proveer sobre el tema planteado, para alterar su contenido y alcance, pues el mismo ordenamiento jurídico existente es el que establece los requisitos para que se configure ese fenómeno y el marco de las responsabilidades del antiguo y el nuevo empleador.
>
> Adicionalmente, como el contenido del artículo del pliego, envuelve un asunto rigurosamente jurídico, en la medida en que prevé las consecuencias que tal situación genera, los árbitros no tenían competencia para discurrir sobre dicho tema CSJ SL5693-2014, SL3910-2018, reiteradas en la SL 1971-2019)
>
> Es así como cuando el Tribunal otorga un alcance distinto de la figura de la sustitución patronal, aspecto estrictamente jurídico, no tiene competencia para pronunciarse.

Con respecto al reenganche nuevamente es un asunto que no corresponde imponer al empleador por vía arbitral, pues invade su facultad de vinculación de personal y de nuevo involucra a un tercero que no es parte en el conflicto colectivo, luego no se equivocó el colegiado arbitral al abstenerse de decidir al respecto.

> 3. Opción III: prepensión Para los trabajadores que les faltan 12 años o menos para cumplir la edad de pensión por vejez en cualquiera de los regímenes existentes dentro la normativa legal de Colombia, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza por parte del EMPLEADOR un pago mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario mensual promedio de los últimos doce (12) meses, hasta que el trabajador cumpla su edad establecida para una pensión de vejez, incluyendo el pago de la cotización a la seguridad social y medicina prepagada.
> 4. Opción IV: Reconversión laboral Se establecerá un fondo económico común por el valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) para financiar carreras técnicas o tecnológicas para los trabajadores afiliados al sindicato. Este proceso será hasta por dos (2) años y durante este tiempo el trabajador conservará el vínculo laboral en las mismas condiciones actuales. Al finalizar el proceso, se indemnizará al trabajador con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo.

Con relación a los puntos señalados en los numerales 3 y 4, relativos a unos beneficios a favor del personal al que le falte 12 años o menos para cumplir la edad de pensión de vejez y el establecimiento de un fondo económico común, por tratarse de puntos que tienen por objeto la superación del mínimo legal en cuanto al primer grupo y un beneficio de carácter estrictamente económico frente al segundo, sí debe ser objeto de pronunciamiento bajo el principio de equidad por parte del colegiado arbitral, motivo por el cual se ordenará devolver para lo pertinente.

> PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO CONVENCIONAL Se acuerda de la siguiente manera para los trabajadores afiliados al sindicato que se acojan a las opciones anteriores:
> 1. El doscientos por ciento (200%) de la indemnización legal (CST., art. 64).

> 2. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), en las mismas condiciones actuales, por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
> 3. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes al servicio de medicina prepagada por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
> 4. A opción del trabajador: (a) el acceso a los beneficios convencionales posterior a su desvinculación final por 24 meses; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
> 5. Bonificación de reconversión laboral por cincuenta millones de pesos ($50.000.000)

El establecimiento de un plan de retiro voluntario, cuando contiene reglas atinentes a la vinculación, desvinculación o reubicación del personal a su servicio, corresponde al empleador en el ámbito de su autonomía sin que pueda serle impuesto por vía de la heterocomposición, pues necesariamente afecta sus facultades de administración y disposición del personal. Al respecto, en sentencia CSJ SL3693-2020 reiterada en la CSJ SL1944-2021, la Sala explicó:

> [...] En relación con lo decidido por los componedores, tienen toda la razón en haberse inhibido de resolver tal cuestión, pues ha insistido la Sala, que los árbitros no están facultados para establecer determinada forma la contratación, o elegir a los destinatarios de los cargos, o prohibir la forma de acceder al personal, puesto que esto afecta directamente el poder y las facultades que tiene el empleador en la contratación laboral.
>
> Por citar solo una de las tantas decisiones que se han emitido al respecto, en sentencia CSJ SL22102-2017, se indicó:
>
> El sistema de contratación laboral, es decir, la forma de vinculación de los trabajadores a un empleador, está regulado en la ley, y corresponde, además, al poder de dirección que tiene dicho empleador para disponer de su empresa y ejercer su actividad empresarial. Por ello, se ha dicho desde hace tiempo, que una de las limitaciones de los árbitros es la «Imposibilidad de variar derechos y facultades consagrados en convención- ley, cuya normatividad autónoma conserva su vigencia independientemente de la solución que tenga el conflicto colectivo, y que tienen por objeto reglar la contratación laboral en distintas empresas, vinculadas a determinada región, por oficios o por ramas de actividad económica» (Sentencia de homologación, jul. 19/82).

Por lo anotado procede la devolución solicitada únicamente en cuanto a los puntos 3 y 4 de la cláusula analizada.

Sin costas a cargo de Sintraprodeco y Sintracarbón por cuanto prosperaron parcialmente los recursos.

## X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO: DEVOLVER** las cláusulas: 14 – Sanciones disciplinarias, suspensiones temporales y despidos por justa causa, 15 – Indemnización por despido y los puntos 3 y 4 de la cláusula "Plan de reconversión laboral y transición justa de los trabajadores de C.I. PRODECO afiliados a Sintracarbón" del pliego de peticiones, por los motivos expuestos en la presente providencia.

**SEGUNDO: ANULAR** parcialmente la expresión ***«Puerto Nuevo S.A.»*** del artículo 44 del Laudo Arbitral, por las consideraciones expuestas.

**TERCERO: NO ANULAR NI DEVOLVER** las demás cláusulas impugnadas del laudo arbitral.

**CUARTO:** Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y envíese el expediente al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia.

**Firmado electrónicamente por:**

**CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA**
Presidenta de la Sala
Aclaración de voto

**JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ**

**LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ**
Salvamento de voto

**IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ**
Aclara voto y salva voto parcial

**OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR**

**VÍCTOR JULIO USME PEREA**

**MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO**

**Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999**

**Código de verificación: 911E7C41D9847FDE1855C7AE616F7AC61B7A29B626C91C725701F55FFE886DF3**
**Documento generado en 2026-01-16**

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

**SALVAMENTO DE VOTO**

**CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA**
**Magistrada ponente**

**Radicación n.° 08001220500020239764601**

**SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA C.I. PRODECO S. A. "SINTRAPRODECO" y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN "SINTRACARBÓN" vs. C.I. PRODECO S. A.**

Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, manifiesto mi disentimiento de la decisión adoptada por la mayoría, en lo relacionado con «*DEVOLVER [...] los puntos 3 y 4 de la cláusula "Plan de reconversión laboral y transición justa de los trabajadores de C.I. PRODECO afiliados a Sintracarbón" del pliego de peticiones*».

Se recuerda, los pedimentos sindicales y la decisión del Tribunal de arbitramento respecto de ellos fueron del siguiente tenor literal:

**Pliego de peticiones**

**PLAN DE RECONVERSIÓN LABORAL Y TRANSICIÓN JUSTA DE LOS TRABAJADORES DE C.I. PRODECO S.A., AFILIADOS A SINTRACARBÓN**. A partir de la vigencia de la presente CCT, como parte de la política de responsabilidad social del EMPLEADOR, se pactan los siguientes compromisos:

1. No utilizar a terceros ni abogados contratistas como instrumento para despedir ni ofrecer planes de retiro voluntario. En todo caso, el plan de retiro voluntario será el que se pacte, en esta misma CCT, entre EL EMPLEADOR y EL SINDICATO.

2. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de la presente CCT, EL EMPLEADOR y EL SINDICATO construirán un listado de trabajadores que gozan de estabilidad laboral reforzada, en razón de los fueros por debilidad manifiesta, salud, prepensión, paternidad, fuero circunstancial, fuero sindical y otros. Además, a todos trabajadores afiliados al sindicato, se les ofrecerá las siguientes opciones:

1. Opción I: Continuidad Laboral En la medida que sea posible continuar con la operación, así ésta sea reducida. O enviado a otras operaciones de Glencore en Colombia sin interrumpir el contrato de trabajo y bajo la figura de la sustitución patronal (CST., artículo 67 y siguientes)

2. Opción II: Reenganche EL EMPLEADOR suplirá las vacantes laborales de otros frentes de trabajo en Colombia de la multinacional GLENCORE, propietaria del Grupo PRODECO, con trabajadores y ex trabajadores de C.I. PRODECO S.A. En este caso, se termina la vinculación laboral con el actual empleador, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza la vinculación laboral con otro empleador de propiedad de Glencore.

3. Opción III: prepensión Para los trabajadores que les faltan 12 años o menos para cumplir la edad de pensión por vejez en cualquiera de los regímenes existentes dentro la normativa legal de Colombia, se indemniza con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo y se le garantiza por parte del EMPLEADOR un pago mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario mensual promedio de los últimos doce (12) meses, hasta que el trabajador cumpla su edad establecida para una pensión de vejez, incluyendo el pago de la cotización a la seguridad social y medicina prepagada.

4. Opción IV: Reconversión laboral Se establecerá un fondo económico común por el valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) para financiar carreras técnicas o tecnológicas para los trabajadores afiliados al sindicato. Este proceso será hasta por dos (2) años y durante este tiempo el trabajador conservará el vínculo laboral en las mismas condiciones actuales.

> Al finalizar el proceso, se indemnizará al trabajador con el plan de retiro voluntario convencional por mutuo acuerdo.
>
> PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO CONVENCIONAL Se acuerda de la siguiente manera para los trabajadores afiliados al sindicato que se acojan a las opciones anteriores:
>
> 1. El doscientos por ciento (200%) de la indemnización legal (CST., art. 64).
>
> 2. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), en las mismas condiciones actuales, por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
>
> 3. A opción del trabajador: (a) el pago de aportes al servicio de medicina prepagada por dos (2) años; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
>
> 4. A opción del trabajador: (a) el acceso a los beneficios convencionales posterior a su desvinculación final por 24 meses; o (b) una bonificación equivalente en dinero.
>
> 5. Bonificación de reconversión laboral por cincuenta millones de pesos ($50.000.000)
>
> **Laudo arbitral**
>
> Este Tribunal por mayoría manifiesta que leída y realizada la deliberación de esta petición RECONVERSIÓN DE LA MANO DE OBRA, ha decidido no reconocerla debido a que esto no es de su competencia, toda vez que se entiende que le corresponde al empleador en virtud de su libertad y autonomía empresarial definir las eventuales condiciones que se exponen en esta petición.

Con acierto, la sentencia estimó que los numerales 1 y 2 de la petición en comento, desconocían las facultades de dirección del empleador en la medida en que se configuraba una suerte de coadministración, porque: *i)* impiden la posibilidad de contratar profesionales del derecho; *ii)* los planes de retiro voluntario deben ser pactados entre el empleador y el sindicato; *iii)* la imposición de un listado de "fueros" «*implica conceptos jurídicos que lejos de crear*

*armonía en la relación empleador - sindicato, puede conllevar conflictos que no es precisamente el objeto del arbitramento*»; y *iv)* las opciones I y II involucran a un tercero (Glencore), así como «*un concepto jurídico de la sustitución patronal con respecto al cual la Corte ha indicado que este es un asunto de regulación legal que no corresponde definir por vía arbitral*».

En el mismo sentido, la providencia consideró que el establecimiento de un plan de retiro voluntario, cuando contiene reglas atinentes a la vinculación, desvinculación o reubicación del personal a su servicio, corresponde al empleador en el ámbito de su autonomía sin que pueda serle impuesto por vía de la heterocomposición.

Si ello es así, no se entiende por qué la Sala se apartó de sus propios razonamientos en cuanto a los numerales 3 y 4, cuando las opciones allí contenidas (III y IV), hacen parte integral del mismo plan de reconversión laboral, en tanto están imbricadas con las opciones I y II y, además, forman unidad con el denominado «*PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO CONVENCIONAL*», del cual expresamente se reconoce en el proveído que no le puede ser impuesto al empleador por vía de heterocomposición, «*pues necesariamente afecta sus facultades de administración y disposición del personal*».

En suma, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en la sentencia de cuya decisión me aparto parcialmente y con el fin de guardar la coherencia interna del pronunciamiento judicial, la totalidad de esas peticiones debería seguir la misma suerte, es decir, no devolverlas al tribunal, porque los

árbitros en verdad son incompetentes para pronunciarse, tal como ellos lo manifestaron en el laudo al resolver el pliego de peticiones.

Por la brevedad debida, en los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de lo argumentado y decidido en la providencia en cita.

*Fecha ut supra,*

# Firmado electrónicamente por:

**LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ**
Magistrado

**Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999**

**Código de verificación: 9D7BE661D3FEEB568A5502D14BD4D535C63AA071A89F8526CDAE3A349F5ED405**
**Documento generado en 2026-01-19**